EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Distribuição

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, agremiação partidária com representação no Congresso Nacional, com sede no Setor de Autarquias Federais Sul (SAFS), Quadra 2, Lote 3, CEP 70.042-900, Brasília/DF, CNPJ n. 00.719.575/0001-69, neste ato representado na forma estatutária e conforme eleição na última Convenção Nacional, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 103, IX, da CF/88 e nos arts. 1º e seguintes da Lei 9.868/99, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Com pedido cautelar, *inaudita altera pars*

Em face da **Lei Estadual n.º 6.469/2023, do Estado do Amazonas/AM**, figurando assim no polo passivo da presente ação a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS, com sede na Av. Padre Agostinho Caballero Martin, 850 - Santo Antônio, Manaus/AM, CEP 69029-120, para que se declare a **inconstitucionalidade da proibição de participação de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+, quando acompanhadas(os) de pais, mães ou responsáveis legais**, mediante a inconstitucionalidade *total* da referida lei, pelas razões que passa a expor:

Em **síntese**, a lei é inconstitucional porque viola:

(i) o art. 1º, III, da CF/88, relativamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, relativamente à sua evidente **vedação de desumanização de minorias sociais**, neste caso pelos estereótipos homotransfóbicos que embasam a lei aqui atacada, por força do núcleo de certeza do referido princípio. Isso porque ele veda a instrumentalização de pessoas humanas para quaisquer fins, de sorte a proibir que se pregue a supremacia da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero. E isso significa, neste caso, que **não se pode supor, *como a lei impugnada faz*, que a simples presença de crianças e adolescentes a Paradas do Orgulho LGBTI+, ainda que sob a supervisão de pais, mães ou responsáveis, geraria algum "mal" ou "dano" a elas**, na medida em que a presunção disso decorre da **inconstitucional ideologia de gênero *heteronormativa, cisnormativa e machista*** que embasa a motivação *real* da referida lei;

(ii) o art. 3º, IV, o art. 5º, *caput* e inc. XLI e XLII, da CF/88, relativamente aos direitos fundamentais à igualdade e à não-discriminação em geral e à não-discriminação às liberdades

fundamentais de livre orientação sexual e livre identidade de gênero contra discriminações homotransfóbicas, reconhecidas como formas de racismo social por esta Suprema Corte (ADO 26 e MI 4733). **Afinal, as Paradas do Orgulho LGBTI+ são *manifestações sociais constitucionalmente válidas* que não podem ser discriminadas relativamente a outras manifestações sociais**, mediante imposição de critérios e proibições que a outras não se fazem, ***não há de fundamento lógico-racional que justifique a discriminação pretendida* (maiores limitações a Paradas LGBTI+ relativamente a outras manifestações populares) *com base no critério diferenciador erigido* (Paradas LGBTI+ x outras manifestações populares),** o que caracteriza inconstitucionalidade da distinção arbitrária em questão, à luz de pacífica doutrina constitucional sobre o significado abstrato de tais direitos fundamentais[1]. Isso **porque são manifestações populares contra a discriminação homotransfóbicas que não podem ser tratadas como supostamente prejudiciais a crianças**, inclusive por eventuais e supostos atos isolados que não podem ser generalizados a todo evento, pois a supervisão de pais, mães ou responsáveis legais torna mais do que lícita sua presença, sob pena de totalitário paternalismo estatal absolutamente arbitrário que não pode ser tolerado;

(iii) o art. 226, *caput*, da CF/88, relativamente ao princípio da pluralidade de entidades familiares e o consequente **dever constitucional de proteção e não-discriminação às famílias homoafetivas** (cf. STF, ADPF 132/ADI 4277, j. 05.05.2011, ADI 5.971, j. 13.06.2019, e ADI 5740 e 5744, j. 23.11.2020), que são **diretamente discriminadas** quando lei lhes proíbe de levar filhas(os) em Paradas do Orgulho LGBTI+;

(iv) o art. 5º, XVI, da CF/88, relativamente ao direito fundamental de reunião pacífica e sem armas, relativamente ao direito *tanto* de pais, mães ou responsáveis comparecerem *com seus filhos e suas filhas* a Paradas do Orgulho LGBTI+ e reuniões LGBTI+ em geral, para poderem mostrar *a realidade do mundo real* de pessoas LGBTI+ *reais* e suas demandas *reais* contra os espantalhos difamatórios existentes contra elas, *quanto* o direito de adolescentes LGBTI+ comparecerem nas Paradas LGBTI+ e reuniões LGBTI+ com amigos(as) ou isoladamente, como notoriamente

[1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., 2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria da Igualdade Tributária**. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39, 40, 41 e 42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

admitido a adolescentes *em geral* a manifestações *em geral* e inclusive (até mesmo) festividades como o Carnaval *(v.g.*, Portaria 001/2017 do Juízo da Infância e da Juventude do Distrito Federal).[2] Afinal, o **caráter político e comunicativo** da luta por igual dignidade e iguais direitos das pessoas LGBTI+ relativamente às pessoas cishétero demanda poderem ser comunicadas também com a presença no local de crianças e adolescentes LGBTI+ (que existem, ao contrário do que a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa quer fazer crer), *no mínimo* quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis, aguardando sua chegada em frente (por exemplo) a escolas na frente das quais passe a manifestação etc;

(v) o art. 5º, §2º, da CF/88, relativamente a não excluir como direitos fundamentais aqueles previstos em tratados internacionais de direitos humanos, como o **direito fundamental à educação moral de filhas e filhos por pais, mães ou responsáveis**, previsto no art. 13, item 3, do Protocolo Adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizado no Brasil pelo Decreto Federal 3.321/1999. Pois, longe de conferir um pseudo "direito" à censura de escolas, como pessoas reacionárias querem, em pretensão já rechaçada por diversos precedentes desta Suprema Corte contra a proibição do debate de gênero nas escolas, referido direito fundamental proíbe o Estado de interferir na educação moral de filhas(os) por pais, mães e responsáveis em tudo aquilo que não lhes cause dano *real* – obviamente afastados danos *hipotéticos* fruto de ideologias conservadoras ou reacionárias, dano ou prejuízo este **inexistente** no caso da presença supervisionada por pais, mães ou responsáveis de crianças ou adolescentes a essas manifestações populares absolutamente legítimas.

Permita-se, inicialmente, uma **EMENTA** para sintetizar as teses aqui desenvolvidas:

1. PROBLEMA CONSTITUCIONAL. Lei Estadual que proíbe a presença de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+, mesmo quando supervisionadas por pais, mães ou responsáveis. JUSTIFICATIVA PARLAMENTAR DE CUNHO HOMOTRANSFÓBICO, pois presume arbitrariamente "insalubridade" à "formação moral" da "futura personalidade" de crianças pela sua mera presença em Paradas LGBTI+, mesmo quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis (cf. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação). HOMOTRANSFOBIA EXPLÍCITA NA JUSTIFICATIVA que atesta ser a lei supostamente necessária para evitar *"disseminação de ideias e imagens errôneas sobre a temática concernente ao gênero e à sexualidade para um público que é tão suscetível devido à imaturidade peculiar à condição de*

[2] Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/documentos/portaria-vij-001-de-10-de-janeiro-de-2017/view>. Acesso: 03.01.2024.

***pessoa em formação, incentivando a adoção de comportamentos, práticas e decisões irreversíveis nos campos afetivo, emocional e sexual"* (sic, cf. Parecer da Comissão de Promoção do Desporto e Defesa dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Jovens). EVIDENTE DESUMANIZAÇÃO das pessoas LGBTI+ em Paradas do Orgulho a partir de estereótipos homotransfóbicos. Intervenção estatal arbitrária e mesmo totalitária, despida de qualquer fundamento lógico-racional que lhe sustente, donde inconstitucional, por violação da vedação do arbítrio imanente ao princípio do Estado de Direito, bem como aos princípios da igualdade, não-discriminação e dignidade humana, por desumanização incompatível com a *igual dignidade* devida a pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero, também em suas manifestações sociais. DESCONSIDERAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS À EDUCAÇÃO MORAL DE FILHOS E FILHAS, ao pretender saber melhor do que eles(as) a quais locais e eventos leva-los(as) e lhes contextualizar tais eventos.**

1.1. Sobre as Paradas do Orgulho LGBTI+.

***"Orgulho de ser quem se é, porque não há nada de errado em ser como se é".*[3] Finalidade político-jurídica de defesa da igual dignidade das pessoas LGBTI+ relativamente às pessoas cishétero (cisgênero e heterossexuais), em termos de enfrentamento da ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista[4] e, consequentemente, da heteronormatividade, da cisnormatividade e do machismo. Não se trata de hierarquizar orientações sexuais não-heteroafetivas acima da heterossexual e/ou das identidades de gênero não-cisgêneras (transgêneras) acima da cisgênera, mas negar a *vergonha* que a ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista quer impor a pessoas LGBTI+. Pautas políticas e sociais mescladas com *catarse coletiva* integrante do direito ao lazer que marcam as manifestações LGBTI+ como abrangidas pelo âmbito de proteção dos direitos fundamentais à liberdade de reunião pacífica e sem armas e de livre manifestação e comunicação do pensamento, *aplicável a crianças e adolescentes contra interferências arbitrárias, especialmente quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis legais*, à luz do disposto no art. 16, item 1, da Convenção sobre os Direitos da *Criança* (definida convencionalmente como pessoa com menos de 18 anos no art. 1), internalizada pelo Decreto n.º 99.710/1990, enquanto direito fundamental aplicável no Brasil por força do art. 5º, §2º, da CF/88.**

2. DO DIREITO.

2.1. DO MÉRITO. Presunção arbitrária de periculosidade ou de atentado ao pudor prejudicial a crianças e adolescentes, baseado em supostos casos individuais que são generalizados descabidamente a todo evento. Inconstitucionalidade, por violação dos princípios da dignidade humana, da

[3] IOTTI, Paulo. **Entrevista**. In: BERLINCK, Fernanda. TITO, Fábio. OLIVEIRA, Marih. **Orgulho de ser quem se é: a luta pelo reconhecimento das identidades LGBTQIA+**. Portal G1, 27 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/diversidade/noticia/2022/06/27/orgulho-de-ser-quem-se-e-a-luta-pelo-reconhecimento-das-identidades-lgbtqia.ghtml>. Acesso: 03.01.2024.

[4] IOTTI, Paulo. **Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições Constitucionais do Legislativo**. A Eficácia Jurídica Positiva das Ordens Constitucionais de Legislar em geral e dos Mandados de Criminalização em particular, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, Posfácio, item 1. Trecho citado no voto do Min. Celso de Mello no histórico julgamento que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo (STF, ADO 26/MI 4733, Tribunal Pleno, Voto do Min. Celso de Mello), em trecho transcrito na **nota n.º 26** desta ação.

não-discriminação e do direito fundamental à educação moral de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis. Intervenção estatal *arbitrária* na educação de crianças e adolescentes, que configura totalitarismo moral incompatível com referido direito fundamental e não "proteção" àquelas(es). Violação dos direitos fundamentais que consagram o princípio da cidadania sexual e de gênero das pessoas LGBTI+ como critério substantivo de controle de constitucionalidade (Doutrina).[5] Nesse sentido:

> **(a) Direito fundamental *substantivo* de proteção da dignidade humana das pessoas LGBTI+ de não serem tachadas de "socialmente perniciosas" a crianças e adolescentes. Dever constitucional de *respeito (e não mera "tolerância")* ao livre desenvolvimento da personalidade das pessoas LGBTI+ que demanda não considerá-las como "potencialmente perigosas" a crianças e adolescentes apenas por sua orientação sexual não-heteroafetiva ou identidade de gênero não-cisgênera. Inconstitucionalidade de lei fundada em estereótipos homotransfóbicos desumanizantes, que generalizam espantalhos ou casos isolados a todas as pessoas LGBTI+. As Paradas do Orgulho LGBTI+ são manifestações sociais legítimas que não trazem prejuízo *nenhum* a crianças e adolescentes acompanhadas(os) de pais, mães ou responsáveis: desumanização negadora da *igual dignidade* de pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero decorrente da proibição da referida lei estadual;**
>
> **(b) Dever constitucional de repressão a toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) e à repressão de todas as formas de racismo (art. 5º, XLII). Direito à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero das pessoas LGBTI+, cuja discriminação configura *racismo homotransfóbico* (STF, ADO 26 e MI 4733). Discriminação arbitrária, violadora da vedação ao arbítrio imanente ao núcleo de certeza negativa dos princípios da igualdade e da não-discriminação, na imposição de critérios e proibições a Paradas LGBTI+ que não se fazem a outras manifestações populares, visto que *não há de fundamento lógico-racional que justifique a discriminação pretendida* (maiores limitações a Paradas LGBTI+ relativamente a outras manifestações populares) *com base no critério diferenciador erigido* (Paradas LGBTI+ x outras manifestações**

---

[5] MOREIRA, Adilson José**. Cidadania Sexual**. Estratégias para Ações Inclusivas, São Paulo: Arraes, 2017. Presente ao longo de toda a obra, a afirmação da *cidadania sexual* como critério substantivo de controle de constitucionalidade visa criticar as visões tradicionais dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, afirmando-os meramente *procedimentais*, no sentido de admitirem racionalizações argumentativas na comparação de situações e grupos sociais, o que muitas vezes enseja decisões judiciais discriminatórias, a pretexto da "racionalidade" da discriminação relativamente a um "legítimo fim estatal" (por estabelecerem apenas um *procedimento argumentativo* para a defesa da constitucionalidade de uma discriminação, sem estabelecer um *critério substantivo* que isto impeça de plano). Sua tese é a de que, sendo a *cidadania sexual* um *critério substantivo de controle de constitucionalidade*, tudo que for a ela contrário deve ser tido imediatamente como inconstitucional, independentemente de "ponderação" entre valores em conflito e de defesa da suposta "racionalidade" da discriminação com alguma *legítima finalidade estatal*. Isso por constatar e criticar decisões judiciais que, por aquela lógica tradicional, negaram direitos às minorias sexuais e raciais (sobre direitos matrimoniais e cotas universitárias, respectivamente). **Explicando pormenorizadamenete os ricos fundamentos desta paradigmática obra e estendendo sua tese para a *cidadania sexual e de gênero***, pelos mesmos fundamentos: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4a Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 3.

populares), o que caracteriza inconstitucionalidade da distinção arbitrária em questão, à luz de pacífica doutrina constitucional sobre o significado abstrato de tais direitos fundamentais.[6] Isso porque são manifestações populares contra a discriminação homotransfóbicas que não podem ser tratadas como supostamente prejudiciais a crianças, inclusive por eventuais e supostos atos isolados que não podem ser generalizados a todo evento, pois a supervisão de pais, mães ou responsáveis legais torna mais do que lícita sua presença, sob pena de totalitário paternalismo estatal absolutamente arbitrário que não pode ser tolerado;

(c) Direito fundamental à educação moral de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis (art. 5º, §2º, da CF/88 c.c art. 13 do Protocolo Adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos). A intervenção estatal na educação de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis só se legitima à luz do princípio da integral proteção da criança *se e somente se* comprovado que a conduta concreta do(a) responsável legal se mostre prejudicial ou danosa a criança ou adolescente, o que não se configura na conduta de levar criança ou adolescente a Parada do Orgulho LGBTI+. Proíbe constitucional ao Estado interferir na educação moral de filhas(os) por pais, mães e responsáveis em tudo aquilo que não lhes cause dano *real* – obviamente afastados danos *hipotéticos* fruto de ideologias conservadoras ou reacionárias, dano ou prejuízo este inexistente no caso da presença supervisionada por pais, mães ou responsáveis de crianças ou adolescentes a essas manifestações populares absolutamente legítimas. Existência de *"presunção constitucional de que são os pais de cada filho que melhor podem decidir o que é conveniente para o bem do filho"*, porque *"não é, em primeiro lugar, o Estado que se deve importar com o melhor apoio possível. Só se os pais falharem de uma maneira grave, não necessariamente culposa, é que se aplica* [...] *o serviço de vigilância do Estado como limite desta atribuição"* (atribuição: direito de educação).[7]

(d) Direito fundamental à reunião pacífica e sem armas (art. 5º, XVI, da CF/88). Direito de *pais, mães e responsáveis* levaram filhos(as) a reuniões pacíficas e sem armas relacionadas a direitos da população LGBTI+. Direito de filhos(as) adolescentes e jovens comparecerem a Paradas do Orgulho LGBTI+ com amigos(as) ou mesmo sozinhos(as), da mesma forma que em manifestações em geral. Âmbito de proteção da liberdade de reunião que abarca a liberdade fundamental de *comunicar e ser comunicado(a)*, em um "fórum para a formação, para troca e manifestação de opiniões, de

---

[6] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., Maio-2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria da Igualdade Tributária**. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39, 40, 41 e 42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

[7] MICHAEL, Lothar. MORLOK, Martin. **Direitos Fundamentais**. Tradução: Antônio Francisco de Sousa e Antônio Franco, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 243-244.

informações e também de sentimentos, bem como de mensagens religiosas e artísticas", inclusive e especialmente enquanto *"forma de expressão para as maiorias e sobretudo para as minorias, um correctivo à formação de vontade parlamentar"*, um *"direito fundamental à sociabilidade, direito que abrange todas as formas de conduta e de vivência comuns"*, para fins de *"comunicação, quando as manifestação despertam a atenção pública por meio do accionismo simbólico"* e, inclusive, *"fórum de desenvolvimento do direito de personalidade, que não se esgota no seu lado negativo – o regresso à solidão"*, em uma *"'mais-valia' da troca mútua de comunicação e da vivência comum"* e no exercício do direito de *"ver e ser visto"* em seu *"valor intrínseco"*.[8] Direito de crianças, adolescentes e jovens LGBTI+ de participarem de Paradas do Orgulho LGBTI+ e de reuniões em geral de pessoas LGBTI+, eenquanto decorrência de seu direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade enquanto pessoa LGBTI+. Inconstitucionalidade do uso de estereótipos para discriminações jurídicas (cf. Corte IDH, cf. item 2.3) que se aplica à *"Vontade do Legislativo"* pautada em preconceito homotransfóbico da fundamentação dos Relatórios de Comissões que analisaram o Projeto gerador da Lei impugnada (supra). Inconstitucionalidade da naturalização apenas a heterossexualidade e a cisgeneridade e demonizam as identidades LGBTI+ como supostamente contrárias à formação moral sadia de crianças, adolescentes e jovens.

(e) Violação do Princípio da Proporcionalidade e do consequente Princípio da Reserva Legal *Proporcional* pela lei impugnada. A concretização do princípio da integral proteção da criança com absoluta prioridade (art. 227 da CF/88) não é promovida de nenhuma forma pela proibição totalitária da presença de crianças e adolescentes a Paradas do Orgulho LGBTI+. Com efeito, trata-se de: (e.1) medida *inadequada*, porque referida proibição não contribui *em nenhuma medida, nem mesmo em tese*, para a proteção de crianças e adolescentes, visto que a simples presença em Paradas do Orgulho LGBTI+, *especialmente* com a supervisão de pais, mães ou responsáveis não lhes traz prejuízo nenhum – e, ao contrário, promove sua educação para respeito à diversidade humana, por lhe permitir conhecer pessoas com modos de ser e de viver distintos daqueles da maioria (*fato do pluralismo,* cf. John Rawls, gerador do *fato da diversidade* humana); (e.2) medida *desnecessária*, porque obviamente há meio menos gravoso que a desumanização de minorias por proibição pautada em estereótipos homotransfóbicos para promover a proteção de crianças e adolescentes, como a educação sexual para identificar assédios e atos perniciosos em geral e deles fugir, sem a inconstitucional vinculação apriorística deles (ou de sua potencialidade) a Paradas do Orgulho LGBTI+; e (e.3) desproporcional em sentido estrito, seja porque *sequer há o que ponderar* com o direito à não-discriminação de crianças, adolescentes e jovens LGBTI+ (alínea "d" desta ementa) e o direito fundamental à educação moral de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis (alínea "c"), por ausência de quaisquer prejuízos a crianças e adolescentes acompanhadas de pais, mães ou responsáveis a Paradas do Orgulho LGBTI+. Subsidiariamente, evidente

[8] *Ibidem*, p. 248-250 e 253.

prevalência daqueles sobre (seja lá quais) os que se entenda em "tensão aparente" com eles, pela restrição intensa à *igual dignidade* de pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero e das manifestações populares LGBTI+ sobre as demais que referida proibição gera, em contraposição a (suposta) restrição levíssima ou, no máximo, leve daquilo que supostamente se vê em "tensão aparente" com aqueles direitos.

2.2. *Ratio decidendi* dos precedentes do STF que declararam a inconstitucionalidade (também) *material* das leis que proibiam o debate de gênero nas escolas. Direito fundamental à educação para a diversidade, tanto de crianças e adolescentes quanto de pais, mães ou responsáveis *progressistas*, a darem educação moral emancipatória e antidiscriminatória a filhas(os). Incoerência de setores conservadores que invocam (de forma equivocada) o "direito de educação moral dos filhos pelos pais", ao mesmo tempo em que querem negar que pais, mães e responsáveis progressistas promovam a educação moral que considerem mais adequada.

2.3. Controle de Convencionalidade. Competência do STF para sua aferição (art. 5º, §2º, c.c art. 102, III, "b", da CF/88). Orientação sexual e identidade de gênero reconhecidas como *classificações suspeitas* pela Corte Interamericana de Direitos Humanos: casos *Atala Riffo e Filhas v. Chile* (2012), *Duque v. Colômbia* e *Flor Freire v. Equador* (2016) e *Opiniões Consultivas 24/17 e 29/22*. Presunção de inconvencionalidade *e inconstitucionalidade* das discriminações, que só poderiam ser consideradas válidas se demonstrado *imperioso fim estatal estritamente relacionado à proteção de outros direitos humanos ou fundamentais*. Inexistência no caso concreto e ônus da prova do Estado.

3. PEDIDOS. 4.1. Concessão de liminar monocrática, confirmação em referendo plenário e posterior provimento de mérito para julgar totalmente procedente a ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade total, com redução de texto, de toda a Lei Estadual n.º 6.469/2023, para se reconhecer o direito fundamental de crianças e adolescentes a comparecerem a Paradas do Orgulho LGBTI+, especialmente quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis.

1. PROBLEMA CONSTITUCIONAL E SÍNTESE.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visa a declaração da **inconstitucionalidade total, com extirpação de texto**, da Lei Estadual n.º 6.469/2023, do Amazonas/AM, que proibiu que crianças e adolescentes compareçam a **Paradas do Orgulho LGBTI+**, mesmo se acompanhadas de pais, mães ou responsáveis:

LEI N.º 6.469, DE 5 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE sobre a proibição de participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, na forma da alínea e, I, do artigo 17, da Resolução Legislativa n.º 469,

de 19 de março de 2010, Regimento Interno, faz saber a todos que a presente virem que promulga a seguinte **LEI:**

Art. 1.º Fica proibida a participação de crianças e adolescentes nos desfiles relacionados à Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ no Estado do Amazonas, salvo expressa autorização judicial, nos termos dos art. 74 e seguintes, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 2.º O descumprimento do art. anterior acarretará multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), por hora de indevida exposição da criança ou adolescente ao ambiente impróprio, sem autorização judicial. **§ 1.º** O auto de infração, lavrado por agente público responsável, será inscrito como dívida ativa do Estado do Amazonas, e sua execução judicial, nos termos da lei, serão patrocinadas pelos membros da Procuradoria Geral do Estado. **§ 2.º** Os valores estabelecidos em auto de infração não poderão ser objeto de mitigação ou negociação, transação ou compensação em juízo, sendo objeto de apreciação judicial o tempo de exposição da criança e do adolescente.

Art. 3.º A obrigação de garantir a ausência de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Estado do Amazonas é solidária entre os realizadores do evento, patrocinadores e dos pais ou responsáveis pela criança.

Art. 4.º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 5 de outubro de 2023.

Como se vê, pautada em ideologia absolutamente homotransfóbica, a referida lei visa *punir* pais, mães, responsáveis legais, bem como organizadores(as) e patrocinadores(as) caso haja a presença de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+, por legalmente classifica-las, de forma absolutamente preconceituosa (logo, arbitrária) como *"ambiente impróprio"* para sua faixa etária (art. 1º, na remissão aos arts. 74 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 2º). Tal arbitrariedade já gera a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, bem como dos demais, por arrastamento, pelas razões expostas nesta ação.

Em **síntese**, a lei impugnada viola as seguintes normas constitucionais:

(i) o art. 1º, III, da CF/88, relativamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, relativamente à sua evidente **vedação de desumanização de minorias sociais**, neste caso pelos estereótipos homotransfóbicos que embasam a lei aqui atacada, por força do núcleo de certeza do referido princípio. Isso porque ele veda a instrumentalização de pessoas humanas para quaisquer fins, de sorte a proibir que se pregue a supremacia da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero. E isso significa, neste caso, que **não se pode supor, *como a lei impugnada faz*, que a simples presença de**

crianças e adolescentes a Paradas do Orgulho LGBTI+, ainda que sob a supervisão de pais, mães ou responsáveis, geraria algum "mal" ou "dano" a elas, na medida em que a presunção disso decorre da **inconstitucional ideologia de gênero *heteronormativa, cisnormativa e machista*** que embasa a motivação *real* da referida lei;

(ii) o art. 3º, IV, o art. 5º, *caput* e inc. XLI e XLII, da CF/88, relativamente aos direitos fundamentais à igualdade e à não-discriminação em geral e à não-discriminação às liberdades fundamentais de livre orientação sexual e livre identidade de gênero contra discriminações homotransfóbicas, reconhecidas como formas de racismo social por esta Suprema Corte (ADO 26 e MI 4733). **Afinal, as Paradas do Orgulho LGBTI+ são *manifestações sociais constitucionalmente válidas* que não podem ser discriminadas relativamente a outras manifestações sociais**, mediante imposição de critérios e proibições que a outras não se fazem, ***não há de fundamento lógico-racional que justifique a discriminação pretendida* (maiores limitações a Paradas LGBTI+ relativamente a outras manifestações populares) *com base no critério diferenciador erigido* (Paradas LGBTI+ x outras manifestações populares),** o que caracteriza inconstitucionalidade da distinção arbitrária em questão, à luz de pacífica doutrina constitucional sobre o significado abstrato de tais direitos fundamentais[9]. Isso **porque são manifestações populares contra a discriminação homotransfóbicas que não podem ser tratadas como supostamente prejudiciais a crianças**, inclusive por eventuais e supostos atos isolados que não podem ser generalizados a todo evento, pois a supervisão de pais, mães ou responsáveis legais torna mais do que lícita sua presença, sob pena de totalitário paternalismo estatal absolutamente arbitrário que não pode ser tolerado;

(iii) o art. 226, *caput*, da CF/88, relativamente ao princípio da pluralidade de entidades familiares e o consequente **dever constitucional de proteção e não-discriminação às famílias homoafetivas** (cf. STF, ADPF 132/ADI 4277, j. 05.05.2011, ADI 5.971, j. 13.06.2019, e ADI 5740 e 5744, j. 23.11.2020), que são **diretamente discriminadas** quando lei lhes proíbe de levar filhas(os) em Paradas do Orgulho LGBTI+;

[9] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., 2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria da Igualdade Tributária**. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39, 40, 41 e 42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

(iv) o art. 5º, XVI, da CF/88, relativamente ao direito fundamental de reunião pacífica e sem armas, relativamente ao direito *tanto* de pais, mães ou responsáveis comparecerem *com seus filhos e suas filhas* a Paradas do Orgulho LGBTI+ e reuniões LGBTI+ em geral, para poderem mostrar *a realidade do mundo real* de pessoas LGBTI+ *reais* e suas demandas *reais* contra os espantalhos difamatórios existentes contra elas, *quanto* o direito de adolescentes LGBTI+ comparecerem nas Paradas LGBTI+ e reuniões LGBTI+ com amigos(as) ou isoladamente, como notoriamente admitido a adolescentes *em geral* a manifestações *em geral* e inclusive (até mesmo) festividades como o Carnaval *(v.g.*, Portaria 001/2017 do Juízo da Infância e da Juventude do Distrito Federal).[10] Afinal, o **caráter político e comunicativo** da luta por igual dignidade e iguais direitos das pessoas LGBTI+ relativamente às pessoas cishétero demanda poderem ser comunicadas também com a presença no local de crianças e adolescentes LGBTI+ (que existem, ao contrário do que a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa quer fazer crer), *no mínimo* quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis, aguardando sua chegada em frente (por exemplo) a escolas na frente das quais passe a manifestação etc;

(v) o art. 5º, §2º, da CF/88, relativamente a não excluir como direitos fundamentais aqueles previstos em tratados internacionais de direitos humanos, como o **direito fundamental à educação moral de filhas e filhos por pais, mães ou responsáveis**, previsto no art. 13, item 3, do Protocolo Adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizado no Brasil pelo Decreto Federal 3.321/1999. Pois, longe de conferir um pseudo "direito" à censura de escolas, como pessoas reacionárias querem, em pretensão já rechaçada por diversos precedentes desta Suprema Corte contra a proibição do debate de gênero nas escolas, referido direito fundamental proíbe o Estado de interferir na educação moral de filhas(os) por pais, mães e responsáveis em tudo aquilo que não lhes cause dano *real* – obviamente afastados danos *hipotéticos* fruto de ideologias conservadoras ou reacionárias, dano ou prejuízo este **inexistente** no caso da presença supervisionada por pais, mães ou responsáveis de crianças ou adolescentes a essas manifestações populares absolutamente legítimas.

A tese aqui defendida é a de que a lei impugnada traz **intervenção estatal *arbitrária* e mesmo *totalitária***, por se pautar em estereótipos homotransfóbicos desumanizantes da população LGBTI+,

[10] Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/informacoes/infancia-e-juventude/noticias-e-destaques/documentos/portaria-vij-001-de-10-de-janeiro-de-2017/view>. Acesso: 03.01.2024.

mediante a demonização das Paradas do Orgulho LGBTI+ por espantalhos ou generalização de supostos casos isolados. **Defende-se** que não se pode considerar que essa proibição "promoveria" o princípio da integral proteção de crianças e adolescentes, com absoluta prioridade (art. 227 da CF/88) porque trata-se de **proibição baseada em suposições arbitrárias e manifestamente falsas** sobre as Paradas do Orgulho LGBTI+, que são manifestações populares absolutamente legítimas, de sorte a ser intolerável constitucionalmente a proibição legal em questão. E isso mesmo à luz do **princípio do Estado de Direito**, que consagra a vedação do arbítrio como imanente a qualquer intervenção estatal na vida em sociedade. Algo que **viola a *igual dignidade* de pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero, também em suas manifestações populares**, decorrente da conjugação dos princípios da igualdade e não-discriminação com o princípio da dignidade humana. Bem como o **direito fundamental à educação moral de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis**, decorrente dessa intervenção estatal arbitrária que em nada protege crianças e adolescentes, servindo apenas à promoção da **inconstitucional *ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista***[11] de setores homotransfóbicos da sociedade.

Em suma, a lei impugnada é materialmente inconstitucional porque perpetra uma **intervenção estatal arbitrária e mesmo totalitária, despida de qualquer fundamento lógico-racional que lhe sustente, donde inconstitucional**, por violação da vedação do arbítrio imanente ao princípios da razoabilidade, da isonomia e do Estado de Direito, bem como aos princípios da igualdade, não-discriminação e dignidade humana, por desumanização incompatível com a *igual dignidade* devida a pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero, também em suas manifestações sociais. Sem falar na evidente *desconsideração do direito fundamental de pais, mães ou responsáveis à educação moral de filhos e filhas* (art. 5º, §2º, da CF/8 c.c art. 13, item 3, do Protocolo Adicional da Convenção Americana de Direitos Humanos, cf. Decreto n.º 3.321/1999), ao pretender saber melhor do que eles(as) a quais locais e eventos leva-los(as) e lhes contextualizar tais eventos.

Evidentemente, pleiteia-se aqui a declaração de **inconstitucionalidade *total*** da referida lei, porque a inconstitucionalidade da proibição dos arts. 1º e 2º geraria, *por arrastamento*, a inconstitucionalidade das demais disposições legais, porque necessárias a isso. Mas note-se que uma inconstitucionalidade específica é a do art. 3º, quando impõe a organizadores(as) e patrocinadores(as) a *responsabilidade solidária* por não permitir a entrada de pessoas que a lei não deseja nas manifestações LGBTI+. Algo arbitrário, porque inconstitucional, já que notoriamente não há como a organização e muito menos patrocinadores(as)

[11] Cf. STF, **ADO 26 e MI 4733**, voto do Min. Celso de Mello, p. 13-15.

controlarem quem ingressa ou sai de uma manifestação pública, a céu aberto. Trata-se de arbitrariedade violadora do princípio da razoabilidade, em seu núcleo de certeza da vedação do arbítrio. Sem falar na desproporcionalidade da elevada multa estabelecida no art. 2º, que viola a proibição do excesso imanente ao princípio da proporcionalidade, especialmente ao não considerar a condição econômica de pais, mães ou responsáveis em questão, ainda mais pela arbitrária proibição legal de sua mitigação (art. 2º, §2º), notoriamente admitida na dosimetria da pena administrativa em legislações de processos administrativos em geral. Mas, obviamente, a pretensão da presente ação não é uma inconstitucionalidade parcial, mas a inconstitucionalidade total da lei em questão, por visar uma **proibição pautada em totalitarismo moral homotransfóbico** absolutamente incompatível com a proibição constitucional a discriminações por orientação sexual e por identidade de gênero, já amplamente afirmada pela jurisprudência desta Suprema Corte (cf. **item 2.4**).

Passa-se a desenvolver as causas de pedir, entre outras.

1.1. FINALIDADE POLÍTICO-COMUNICATIVA DAS PARADAS DO ORGULHO LGBTI+. Proteção das Paradas pelo âmbito de proteção do direito fundamental à liberdade de reunião (art. 5º, XLI, da CF/88).

As Paradas do Orgulho LGBTI+ têm a **finalidade político-jurídica** de defesa da **igual dignidade** das pessoas LGBTI+ relativamente às pessoas cishétero (cisgênero e heterossexuais), fruto da conjugação dos princípios da igualdade, não-discriminação e dignidade da pessoa humana e positivado no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao aduzir que todos os seres humanos *nascem livres e iguais em dignidade e direitos*. Não se trata de hierarquizar orientações sexuais não-heteroafetivas acima da heterossexual e/ou das identidades de gênero não-cisgêneras (transgêneras) acima da cisgênera, mas negar a *vergonha* que a ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista quer impor a pessoas LGBTI+, em prol de manifestarem o ***"Orgulho de ser quem se é, porque não há nada de errado em ser como se é".***[12] Por isso, trazem pautas políticas e sociais mescladas com *catarse coletiva* integrante do direito ao lazer que marcam as manifestações LGBTI+ como abrangidas pelo âmbito de proteção dos direitos fundamentais à liberdade de reunião pacífica e sem armas e de livre manifestação e comunicação do pensamento.

Por outro lado, de forma absolutamente deplorável, a partir de **desumanizantes espantalhos homotransfóbicos** lamentavelmente tradicionais mundo afora, a *Justificativa* e os *Pareceres* que traduzem a

[12] IOTTI, Paulo. **Entrevista**. In: BERLINCK, Fernanda. TITO, Fábio. OLIVEIRA, Marih. **Orgulho de ser quem se é: a luta pelo reconhecimento das identidades LGBTQIA+**. Portal G1, 27 jun. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/diversidade/noticia/2022/06/27/orgulho-de-ser-quem-se-e-a-luta-pelo-reconhecimento-das-identidades-lgbtqia.ghtml>. Acesso: 03.01.2024.

"Vontade do Legislativo" (*mens legislatoris*) no presente caso basicamente perpetraram **demonização das Paradas do Orgulho LGBTI+**. Isso porque **presumiu-se arbitrariamente** suposta "insalubridade" à "formação moral" da "futura personalidade" de crianças pela sua mera presença em Paradas LGBTI+, mesmo quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis.[13]

Esses espantalhos partem da **ideologia de gênero heterornormativa, cisnormativa e machista** que assola as sociedades humanas mundo afora e é a *única* "ideologia de gênero" que existe, ao pregar a supremacia da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais (das uniões heteroafetivas sobre as homoafetivas), da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero (transgêneras: transexuais e travestis) e da masculinidade sobre a feminilidade (do hoomeem sobre a mulher). Partem dolosa ou culposamente da defesa das inconstitucionais ideologias da **cisheteronormatividade e do machismo**, ou seja, da imposições de valores que querem pregar que pessoas heterossexuais seriam supostamente "superiores ou melhores" que pessoas não-heterossexuais (LGB+), que pessoas cisgênero seriam supostamente "superiores ou melhores" que pessoas não-cisgênero/transgênero (T+) e que homens seriam supostamente "superiores ou melhores" que mulheres. Em suma, essas ideologias partem de uma **concepção discriminatória do mundo**, absolutamente incompatível com a imposição constitucional à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que promova o enfrentamento das desigualdades sociais em geral, sem preconceitos e discriminações de quaisquer espécies (art. 3º, I a IV, da CF/88), onde se previnam e reprimam todas as formas de discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais e todas as formas de racismos (art. 5º, XLI e XLII, da CF/88).

No caso da lei atacada pela presente ação direta de inconstitucionalidade, a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa está cabalmente exemplificada pela **HOMOTRANSFOBIA EXPLÍCITA NA JUSTIFICATIVA do Projeto que gerou a lei impugnada**, quando atestou ser a lei supostamente necessária para evitar *"disseminação de ideias e imagens errôneas sobre a temática concernente ao gênero e à sexualidade para um público que é tão suscetível devido à imaturidade peculiar à condição de pessoa em formação, incentivando a adoção de comportamentos, práticas e decisões irreversíveis nos campos afetivo, emocional e sexual"*.[14] **Trata-se de EVIDENTE DESUMANIZAÇÃO das pessoas LGBTI+ em Paradas do Orgulho a partir de estereótipos homotransfóbicos**, violadora dos princípios da dignidade da

[13] Cf. AMAZONAS. Assembleia Legislativa. **Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação**. Relatora: Deputada Estadual Débora Menezes, 07 jul. 2023. Doc. anexo.

[14] Cf. AMAZONAS. Assembleia Legislativa. **Parecer da Comissão de Promoção do Desporto e Defesa dos Direitos de Crianças, Adolescentes e Jovens**. Relator: Deputado Estadual João Luiz – Republicanos, 12 jul. 2023. Doc. anexo.

pessoa humana, da igualdade e da não-discriminação, como adiante se demonstra nesta ação e já sintetizado em sua ementa.

O ponto deste tópico é demonstrar que, ao contrário do que as demonizações homotransfóbicas querem fazer crer, **as Paradas do Orgulho LGBTI+ visam comunicar a mensagem de que pessoas LGBTI+ existem e demandam pelo reconhecimento e respeito de seus direitos de cidadania**. Pode-se dizer que um dos principais motes inspiradores das Paradas do Orgulho LGBTI+ está na expressão em inglês *"We're, we're queer: deal with it"*, ou seja, "Nós estamos aqui, somos *diferentes*, lide com isso".[15] É o que esse pode singelamente constatar objetivamente através dos Temas das Paradas do Orgulho LGBTI+ de São Paulo/SP,[16] senão vejamos:

Ano	Dia	Edição	Tema/Slogan	Participantes (est.)
1997	28 de junho	**I**	*"Somos muitos, estamos em todas as profissões"*	2.000 (PM)
1998		**II**	*"Os direitos de gays, lésbicas e travestis são direitos humanos"*	8.000 (PM)
1999		**III**	*"Orgulho gay no Brasil, rumo ao ano 2000"*	35.000 (PM)

[15] A expressão *queer* significa, em tradução literal, "estranho/esquisito". É um termo de *origem discriminatória*, usado no passado contra pessoas integrantes de grupos socialmente marginalizados/estigmatizados em geral, mas que, nas últimas décadas, acabou sendo usado principalmente para abarcar as pessoas LGBTI+. Por isso, foi uma expressão que teve seu sentido pejorativo inicial *ressignificado* pela própria comunidade LGBTI+, tanto que deu origem aos já famosos estudos *queer*, sobre formas de enfrentamento das opressões fruto da heteronormatividade, da cisnormatividade e do machismo em geral, sem vinculação com identidades específicas (como os antigos *"estudos gays e lésbicos"*) e, assim, à também famosa teoria *queer*. É uma expressão ainda sem tradução ao português, especialmente uma tradução de consenso hegemônico. Entende-se que a Teoria *Queer* pode ser traduzida como "Teoria *Transviada"*, sem relação com identidades transgênero e não-heterossexual necessariamente como o termo pode insinuar, mas uma teoria que visa subverter categorias sociais opressoras da rica diversidade humana, *desviando-se* delas de forma a possibilitar uma *transformação* da sociedade, para o fim de termos uma sociedade efetivamente *livre, justa e solidária, sem preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas*, como quer nossa Constituição Federal, no art. 3º, IV, e qualquer constitucionalismo que faça jus a este nome, logo, qualquer constitucionalismo não-totalitário.

[16] WIKIPEDIA. **Parada do Orgulho LGBT de São Paulo**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Parada_do_orgulho_LGBT_de_S%C3%A3o_Paulo>. Acesso: 03.01.2024.

2000	26 de junho	**IV**	*"Celebrando o Orgulho de Viver a Diversidade"*	120.000 (org.) 100.000 (PM)
2001	17 de junho	**V**	*"Abraçando a Diversidade"*	200.000 (PM)
2002	2 de junho	**VI**	*"Educando para a Diversidade"*	700.000 (org.) 400.000 (PM)
2003	22 de junho	**VII**	*"Construindo Políticas Homossexuais"*	1.000.000 (org.) 800.000 (PM)
2004	8 de junho	**VIII**	*"Temos Família e Orgulho"*	1.800.000 (org.) 1.500.000 (PM)
2005	29 de maio	**IX**	*"Parceria civil, já. Direitos iguais! Nem mais nem menos"*	2.500.000 (org.) 1.800.000 (PM)
2006	17 de junho	**X**	*"Homofobia é Crime! Direitos Sexuais são Direitos Humanos"*	3.000.000 (org.) 2.500.000 (PM – número incluído no Guiness Book)
2007	10 de junho	**XI**	*"Por um mundo sem Racismo, Machismo e Homofobia"*	3.500.000
2008	28 de maio	**XII**	*"Homofobia Mata! Por um Estado Laico de Fato"*	3.400.000
2009	14 de junho	**XIII**	*"Sem Homofobia, Mais Cidadania – Pela Isonomia dos Direitos!"*	3.100.000
2010	7 de junho	**XIV**	*"Vote Contra a Homofobia: Defenda a Cidadania!"*[33]	3.500.000
2011	27 de junho	**XV**	*"Amai-vos uns aos outros: basta de homofobia!"*[35]	4.000.000

2012	10 de junho	**XVI**	*"Homofobia tem cura: educação e criminalização."*	4.500.000 (org.) 270.000 (Datafolha)
2013	6 de junho	**XVII**	*"Para o armário nunca mais – União e conscientização na luta contra a homofobia."*[39]	4.000.000 (org.) 600.000 (PM) 220.000 (Datafolha)
2014	4 de maio	**XVIII**	*"País vencedor é país sem homolesbostransfobia: chega de mortes! Criminalização já!"*[43]	100.000 (PM)
2015		**XIX**	*"Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim: respeitem-me"*	2.000.000 (org.) 20.000 (PM)
2016	28 de maio	**XX**	*"Lei de identidade de gênero, já! - Todas as pessoas juntas contra a Transfobia!"*[12]	3.000.000 (org.) 190.000 (PM)
2017	18 de junho	**XXI**	*"Independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado Laico"*[49]	3.000.000 (org.)
2018	3 de junho	**XXII**	"Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz"	3.000.000 (org.)[17]
2019	23 de junho	**XXIII**	*"50 Anos de Stonewall - Nossas Conquistas, Nosso Orgulho de ser LGBT+"*	3.000.000
2020	14 de junho	**XXIV**	*"Democracia"*	(edição virtual)
2021	6 de junho	**XXV**	*"HIV/Aids: Ame + Cuide + Viva"*	(edição virtual)

[17] SALDAÑA, Paulo. **Parada Gay de SP ocupa a Paulista com festa e recado político**. Folha Online, 03 jun. 2018. <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/parada-do-orgulho-lgbt-ocupa-a-paulista-com-festa-e-recado-politico.shtml>. Acesso: 03.01.2024.

2022	19 de junho	**XXVI**	*"Vote com orgulho – por uma política que representa"*	

Como se pode ver, ainda que marcada por um tom festivo que funciona como uma *catarse coletiva* para muitas pessoas LGBTI+ que têm na Parada do Orgulho LGBTI+ o *único ou um dos únicos momentos do ano* em que pode ser LGBTI+ sem ter que esconder sua orientação sexual ou identidade de gênero por medo de discriminações, trata-se de uma **manifestação que visa passar importante mensagem política e jurídica antidiscriminatória a pessoas LGBTI+**, como parte integrante do *direito ao reconhecimento* das pessoas LGBTI+ pelo Estado e pela Sociedade. Tema esta que é brevemente desenvolvido no ***item 2.2*** desta ação, sobre o direito ao reconhecimento das pessoas LGBTI+.

Uma manifestação política abrangida pelo âmbito de proteção do direito fundamental de reunião pacífica e sem armas e de livre manifestação do pensamento não precisa ser uma manifestação *sisuda* e regada apenas a palavras de ordem. A Parada do Orgulho LGBTI+ é uma forma alternativa de manifestação, pela qual *festa (fervo) e luta* se misturam, onde as pessoas podem se reunir para ouvir as demandas por direitos civis, fundamentais e humanos em geral trazidas pela organização e pelas diversas pessoas parceiras *ao mesmo tempo* em que podem confraternizar e exercitar seu direito fundamental ao lazer ao mesmo tempo – e na qual não há notícia de abuso ou exposição de crianças e adolescentes a situações vexatórias ou de sexualização precoce, diga-se de passagem. Seria de todo *metafísica, arbitrária e descabida* qualquer tentativa de classificação das Paradas do Orgulho LGBTI+ fora do âmbito de proteção dos referidos direitos fundamentais, portanto, *não obstante seja o que diversos Municípios queiram*, ao pretender enquadrá-las enquanto *"eventos"* (sic), enquanto formas de *"festas"* (sic) que não estariam protegidas pelos referidos direitos fundamentais. Este tema *não está em julgamento* aqui, mas fica já consignada a evidente inconstitucionalidade dessa postura.

2. DO DIREITO.

2.1. Do Princípio da Dignidade Humana.

Previsto no art. 1º, III, da CF/88, o princípio da dignidade da pessoa humana evidentemente **veda a desumanização de minorias sociais**, neste caso pelos estereótipos homotransfóbicos que embasam a lei aqui atacada, por força do núcleo de certeza do referido princípio. Isso porque ele veda a instrumentalização de pessoas humanas para quaisquer fins, de sorte a proibir que se pregue a supremacia da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero. E isso significa, neste caso, que **não se pode supor, *como a lei impugnada faz*, que a simples presença de crianças e adolescentes a Paradas do Orgulho LGBTI+, ainda que sob a supervisão de pais, mães ou responsáveis, geraria algum "mal" ou**

"dano" a elas, na medida em que a presunção disso decorre da **inconstitucional ideologia de gênero *heteronormativa, cisnormativa e machista*** que embasa a motivação *real* da referida lei.

Nem se diga que se estaria aqui *banalizando* o conteúdo do **princípio da dignidade da pessoa humana** e do direito fundamental à não-discriminação com esse pleito, *argumento de quem não tem argumentos reais*, na medida em que esta ação se pauta no **núcleo consensual de certeza negativa** dos referidos princípios na doutrina e na jurisprudência. Com efeito, é mais do que notório a quem tem *mínimos* estudos sobre o tema que o **princípio da dignidade da pessoa humana** tem como conteúdo universalmente aceito nas democracias ocidentais a famosa ***fórmula-objeto*** fruto do imperativo categórico de matriz kantiana. Por ele, o ser humano é um *fim em si mesmo* e não um "meio" para a consecução de outros fins, na medida em que seres humanos têm *dignidade* enquanto as coisas é que têm preço.[18] Algo que, notoriamente, gera por dedução o **direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade**, pelo qual a pessoa pode desenvolver seu modo de ser e de viver como bem entender, na busca por seu *ideal de vida boa, desde que* não prejudique terceiros(as),[19] sendo que, à toda evidência, "prejuízos" não podem ser puramente presumidos, ainda mais de forma absoluta e especialmente na lógica inepta do ***dano hipotético*, ou seja, o *dano imaginário***, *por despido de mínimos indícios* de probabilidade de sua ocorrência, por decorrente de temores subjetivos despidos de embasamento empírico no mundo real que lhes justifique. Sendo que é mais do que evidente que **eventuais casos isolados supostamente existentes não podem justificar uma presunção geral e abstrata contra determinada minoria social *ou quem quer que seja*** (supostos casos isolados estes normalmente meramente alegados, mas geralmente nunca comprovados ou imputados a Paradas LGBTI+ quando, na verdade, ocorreram em outras manifestações). Afinal, entendimento em sentido contrário violaria o **direito fundamental à igualdade e à não-discriminação**, que notoriamente têm seu núcleo de certeza negativa notoriamente reconhecido por doutrina e jurisprudência constitucionais na *vedação do arbítrio*, ou seja, de distinções jurídicas

[18] KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos**. Trad.: Leopoldo Holzbach. SP: Martin Claret, 2002, p. 58-59 e 65.

[19] BARROSO, Luís Roberto. **"Here, there and everywhere"**. Human Dignity in contemporary law and in the transnational discourse, p. 70-71. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1945741>. Acesso: 08 jan. 2012. Posteriormente, o texto foi traduzido: BARROSO, Luís Roberto. **A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo**. A Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial, 4ª Reimpr., BH: Forum, 2014; SARLET, Ingo Wolfgang. **A Eficácia dos Direitos Fundamentais**, 6ª Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 121-122; SARLET, Ingo Wolfgang. **As dimensões da dignidade da pessoa humana**: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível, in SARLET, Ingo Wolfgang (org.), *Dimensões de Dignidade: Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional*, Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2005, p. 21-22; **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**, 2.ª Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 37.

irracionais/injustificáveis.[20] Dessa forma, dele decorre o **princípio geral de Direito da presunção de boa-fé e da exigência de prova da má-fé, que *jamais* pode ser presumida**, especialmente de forma absoluta, e exige a regra geral de responsabilização jurídica apenas *ex post factum*, ou seja, após a prática de ato considerado danoso, com garantia de ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição, mediante defesa técnica por profissional do Direito devidamente habilitado(a) para tanto.

Ou seja, na já clássica lição contemporânea de **Saul Tourinho Leal,** o princípio da dignidade da pessoa humana garante o ***direito fundamental à busca da felicidade***, que não significa que o Estado poderia ser processado para que garanta felicidade às pessoas como críticas ineptas por vezes ironizam do alto de sua ignorância; significa **tradicionalmente** que o Estado garante às pessoas em geral de buscarem a felicidade a partir dos *ideais de vida boa* que melhor lhes faça sentido sem nenhuma interferência do Estado ou de particulares em tudo aquilo que não prejudique terceiros(as).[21] Daí **John Rawls** corretamente afirmar que nem mesmo o bem comum da maioria pode justificar o sacrifício dos direitos fundamentais de uma minoria,[22] de sorte que *"o direito à felicidade é o direito de planejar e dar execução a um projeto racional de satisfação de preferências legítimas, considerando, nesta tarefa, ainda que minimamente, chances de êxito"*[23] – não que o estado vá julgar o que é racional ou não, mas apenas evitar que a *"dimensão subjetiva de bem-estar individual"* possa legitimar a opressão a terceiros e minorias.

---

[20] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., Maio-2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria da Igualdade Tributária**. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39-42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

[21] LEAL, Saul Tourinho. **Direito à Felicidade**, SP: Almedina Brasil, 2017, p. 23, 293-321 e 325-334. O autor bem explica que os dispositivos constitucionais que garantem o *bem-estar* de todas e todos, sem discriminações de quaisquer espécies, mais do que a garantia de um *mínimo existencial econômico*, na lógica do Estado de Bem-Estar Social, também abarca o direito fundamental à felicidade. Daí falar que o direito à felicidade abarca, pelo Estado, a garantia de *felicidade pública* enquanto participação popular nas definições dos rumos da nação, do *direito à busca da felicidade* e consequente *direito ao bem-estar subjetivo* (sentimento de felicidade), enquanto *liberdade negativa*, para o Estado não impedir a pessoa de atingir seu bem-estar subjetivo (emocional) desde que não o faça oprimindo terceiros(as), do *direito ao bem-estar objetivo*, por intermédio dos direitos sociais (atuações positivas do Estado para garantia do mínimo existencial econômico a uma vida digna), e dever estatal de ampliação da felicidade coletiva como consequência da decisão estatal, por um *método utilitarista mitigado* pelo respeito à dignidade da pessoa humana para impedir opressões a minorias sociais.

[22] Segundo RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**, Trad.: Jussara Simões, SP: Martins Fontes, 2008, p. 4: "*Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar"*.

[23] LEAL, *Op. Cit.*, p. 291.

Assim, em termos do direito fundamental à igualdade e à não-discriminação, **não há de fundamento lógico-racional que justifique a imposição de maiores requisitos e exigências a Paradas LGBTI+ relativamente a outras manifestações populares/sociais**, o que caracteriza inconstitucionalidade da distinção arbitrária em questão, à luz de pacífica doutrina sobre o significado abstrato de tais direitos fundamentais.[24]

Nesse sentido, é **notório** na doutrina que do princípio da dignidade da pessoa humana decorre, de forma lógica e imanente, o **direito à *identidade pessoal*,** um dos *clássicos direitos da personalidade* que, à toda evidência, abarca em seu âmbito conceitual o **direito à livre orientação sexual, à livre identidade de gênero *e à liberdade de manifestação em prol do reconhecimento de direitos e da não-discriminação a pessoas LGBTI+*, que é precisamente o que as Paradas do Orgulho LGBTI+ visam**. Dessa forma, considerando que *ser LGBTI+ em geral e manifestar-se em defesa de seus direitos fundamentais não prejudica ninguém*, incide aqui a invalidade da intervenção do Estado na vida das pessoas à luz do direito fundamental de liberdade substantiva,[25] porque ele não pode intervir na vida privada apenas por não concordar com o modo de ser e viver das pessoas quando elas não

[24] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**, 3.ª Ed., 11.ª tir., Maio-2003, SP: Malheiros, p. 38-42; ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva, SP: Malheiros, 2008, p. 407-409; RIOS, Roger Raupp. **O Princípio da Igualdade e a Discriminação por Orientação Sexual**: a Homossexualidade no Direito brasileiro e Norte-Americano, Porto Alegre: RT, 2002, p. 53-54; MOREIRA, Adilson José. **Tratado de Direito Antidiscriminatório**, SP: ContraCorrente, 2020, p. 340; ÁVILA, Humberto. **Teoria da Igualdade Tributária**. 2. ed. SP: Malheiros, 2009, p. 24, 29, 39, 40, 41 e 42. Sintetizando o essencial destas doutrinas: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2.

[25] Fundante de todo o Direito Privado, o conteúdo *jurídico* do **direito fundamental à liberdade** não se refere à possibilidade de fazer *quaisquer* coisas, ao contrário do que o senso comum (inclusive teórico da comunidade jurídica) quer fazer crer. Não é qualquer lei que proíba condutas ou imponha requisitos para sua prática que "limita *juridicamente*" o direito à liberdade. Isso porque o sentido *liberal* de liberdade se refere à possibilidade de se fazer o que se quiser *desde que* não se prejudiquem terceiros(as); contrapõe-se ao sentido *comunitarista*, que de maneira sintética pode ser definido como permitindo a prática de condutas compatíveis com os valores sociais (comunitários) hegemônicos. Logo, não há limitação da *liberdade jurídica (do liberalismo)* de alguém por uma lei que lhe impede de praticar conduta que gera prejuízo a terceiros(as). Consagrado desde as Revoluções Liberais e suas Declarações de Direito, consagrou-se com sua positivação no art. 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa. Esse é o conteúdo do direito à *liberdade substantiva*, sendo que o direito à *liberdade formal* está na segunda parte do mesmo dispositivo histórico e no dispositivo seguinte: restrições de direitos só se admitem por lei – e lei que se baseie na necessária proteção dos direitos de outras pessoas, retomando, aqui, o caráter substantivo do direito de liberdade. Veja-se a íntegra do dispositivo (abstraindo-se sua menção a *direitos naturais*, para entende-la como direitos em geral): *"Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei; Art. 5º. A Lei não proíbe senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo aquilo que não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene"*.

estejam prejudicando terceiras. Daí que, na pertinente lição do Ministro Luís Roberto Barroso:[26]

> Para finalidades jurídicas, a **dignidade humana** pode ser dividida em **três componentes**: ***valor intrínseco***, que se refere ao *status* especial do ser humano no mundo; ***autonomia***, que expressa o direito de cada pessoa, como ser moral e indivíduo livre e igual, tomar decisões e perseguir seu próprio ideal de vida; **e *valor comunitário***, convencionalmente definido como a interferência social e estatal legítima na determinação dos limites da autonomia pessoal. Essa dimensão comunitária da dignidade humana deve estar sob escrutínio permanente e estrito, devido aos riscos de o moralismo e o paternalismo afetarem direitos e escolhas pessoais legítimas. Na estruturação do raciocínio jurídico nos casos mais complexos e divisivos, afigura-se bastante útil identificar e discutir as questões relevantes que emergem de cada desses três níveis de análise, o que confere mais transparência e controlabilidade (*accountability*) para a argumentação e escolhas realizadas por juízes, tribunais e intérpretes em geral. *(grifos nossos)*

Nesse sentido, não se pode *seriamente* dizer que haveria **efetivo *igual respeito e consideração*, logo, não-discriminação em geral**, se uma manifestação por igualdade de direitos e proteção estatal à minoria social LGBTI+ for tratada de forma mais rigorosa do que outras manifestações sociais, **especialmente** quando isso decorre de **estereótipos homotransfóbicos desumanizantes**, que querem defender que as Paradas seriam supostamente "antros de sexualização e atentados ao puder em céu aberto" (sic), como *notoriamente* difamadas por setores conservadores e reacionários em geral.

Entenda-se. As Paradas do Orgulho LGBTI+ funcionam como verdadeiras ***catarses*** para muitas pessoas LGBTI+ que, em geral, por **medo de violências e discriminações** diversas, têm na Parada o *único* momento em que podem celebrar sua orientação sexual não-heteroafetiva ou sua identidade de gênero transgênera. Trata-se de uma **manifestação política *festiva***, já que, à toda evidência, o direito fundamental à liberdade de manifestação não se limita a marchas e reuniões públicas *sisudas*. As Paradas do Orgulho LGBTI+ encarnam o slogan de língua inglesa ***"We're here, we're queer: deal with it"***, que pode ser traduzido como *"Estamos aqui, somos diferentes [LGBTI+]: conforme-se"*. Visam afirmar o **orgulho identitário**, que nada tem a ver com acreditar que as orientações sexuais LGB+ seria "melhor" que a heterossexual ou que as identidades de gênero trans seriam "melhores" que a cisgeneridade. Pelo contrário, visam **afirmar que não há motivo de se ter *vergonha*** da orientação sexual LGB+ ou da identidade de gênero T+, como a homotransfóbica ideologia de gênero

[26] BARROSO, Luís Roberto. *"Here, there and everywhere". Human Dignity in contemporary law and in the transnational discourse*, pp. 70-71. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1945741> (último acesso em: 08 jan. 2012). Posteriormente, referido texto foi publicado na forma de livro: BARROSO, Luís Roberto. *A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. A Construção de um Conceito Jurídico à Luz da Jurisprudência Mundial*, 4ª Reimpr., BH: Forum, 2014. Utilizou-se aqui a tradução realizada pelo próprio autor, equivalente à tradução livre realizada na segunda edição, diretamente do texto original, em inglês.

heteronormativa e cisnormativa quer fazer crer. As Paradas LGBTI+ defendem a posição pela qual **temos orgulho de ser LGBTI+ *apesar* de todo preconceito social homotransfóbico contra nós, *porque* não há motivo nenhum para se ter "vergonha" de *ser como se é*, porque não prejudicamos *ninguém* sendo como somos**. Essa pode ser vista como a *essência* das Paradas do Orgulho LGBTI+, por vezes contemporaneamente chamadas de *Paradas da Diversidade (Sexual e de Gênero)*.

Por isso, o **reconhecimento da plena humanidade das pessoas LGBTI+ demanda respeitar suas manifestações por igualdade de direitos, proteção estatal e não-discriminação em geral, sem menosprezá-las pela imposição de proibições a participações de crianças e adolescentes por homotransfóbicos estereótipos desumanizantes que visam afirmar toda manifestação LGBTI+ como supostamente "prejudicial" ou "danosa" a crianças em geral.**

Trata-se de algo decorrente do **reconhecimento da *plena humanidade* das pessoas LGBTI+** porque é *fato notório* que elas ainda são *desumanizadas*, por consideradas supostamente contrariando suposta "natureza humana" (sic), entendida de forma teocrática/fundamentalista ou reacionária de forma a se pretender impor a cisheteronormatividade compulsória. Daí a evidente **inconstitucionalidade da *ideologia de gênero cisheteronormativa e machista***, pela qual se afirma a superioridade da cisgeneridade sobre as demais identidades de gênero (transfobia), da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais (homofobia) e do homem sobre a mulher (machismo).[27] Como reconhecido por esta Suprema Corte no histórico julgamento da **ADO 26 e do MI 4733**,[28] essa é a *única*

[27] IOTTI, Paulo. **Constituição Dirigente e a Concretização Judicial das Imposições Constitucionais ao Legislativo**. A Eficácia Jurídica Positiva das Ordens Constitucionais de Legislar em geral e dos Mandados de Criminalização em particular, 4ª Ed, Bauru: Spessoto, 2022, Posfácio: Glossário (n. 7) e item 1; IOTTI, Paulo. **O STF, a Homotransfobia e seu Reconhecimento como Crime de Racismo**. Análise e Defesa da Decisão da ADO 26 e do MI 4733, 3ª Ed., Bauru: Spessoto, 2023, Glossário (n. 7) e item 1, p. 29, 71, 84, 117-118.

[28] No original: "É preciso enfatizar, neste ponto, que o gênero e a orientação sexual constituem elementos essenciais e estruturantes da própria identidade da pessoa humana, integrando uma das mais íntimas e profundas dimensões de sua personalidade, consoante expressiva advertência de autorizado magistério doutrinário [...] Não obstante as questões de gênero envolvam, inegavelmente, aspectos fundamentais relacionados à liberdade existencial e à dignidade humana, ainda assim integrantes da comunidade LGBT acham-se expostos, por ausência de adequada proteção estatal, especialmente em razão da controvérsia gerada pela denominada "ideologia de gênero", a ações de caráter segregacionista, impregnadas de inequívoca coloração homofóbica, que visam a limitar, quando não a suprimir, prerrogativas essenciais de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, entre outros, culminando, até mesmo, em algumas situações, por tratá-los, absurdamente, a despeito de sua inalienável condição de pessoas investidas de dignidade e de direitos, como indivíduos destituídos de respeito e consideração, degradados ao nível de quem sequer tem direito a ter direitos, posto que se lhes nega, mediante discursos autoritários e excludentes, o reconhecimento da legitimidade de sua própria existência. Para esse fim, determinados grupos políticos e sociais, inclusive confessionais, motivados por profundo preconceito, vêm estimulando o desprezo, promovendo o repúdio e disseminando o ódio contra a comunidade LGBT, recusando-se a admitir, até mesmo, as noções de gênero e de orientação sexual como aspectos inerentes à condição humana, buscando embaraçar, quando não impedir, o debate público em torno da transsexualidade e da homossexualidade,

ideologia de gênero que existe no mundo real, configurando profunda ignorância ou má-fé utilizá-la no sentido de que pessoas críticas ao reconhecimento de direitos LGBTI+ e de mulheres em geral fazem, por assim configurarem qualquer postura que não naturalize as ***normas de gênero machistas e homotransfóbicas*** que querem impor como "natural" a construção opressora de suposta "superioridade" do homem sobre a mulher (afirmada por essa ideologia de gênero machista "bela, recatada e do lar") e de pessoas cishétero sobre pessoas LGBTI+ (afirmadas por essa ideologia de gênero homotransfóbica como supostamente "antinaturais" e/ou promotoras de "estilo de vida" supostamente "imoral" e "contrário" a valores hegemônicos).

Por isso, fica evidente que **quem age com *"ideologia de gênero"* é quem nega a igual dignidade das pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero e da mulher relativamente ao homem**. Negar isso

---

por meio da arbitrária desqualificação dos estudos e da inconcebível negação da consciência de gênero, reduzindo-os à condição subalterna de mera teoria social (a denominada "ideologia de gênero"), **tal como denuncia o Advogado e Professor PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI**, em substanciosa obra sobre o tema, de cujo teor extraio o seguinte fragmento ("Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições Constitucionais do Legislativo", p. 441, item n. 1, 2019, [Sp]essotto): "Veja-se a que ponto chega a *ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa*, ao impor a *heterossexualidade e a cisgeneridade compulsórias*: quer tornar obrigatórios verdadeiros estereótipos de gênero, decorrentes das normas de gênero socialmente hegemônicas, que impõem um tipo específico de masculinidade, absolutamente incompatível com as condutas afetivas entre homens, como se isso fosse um traço específico apenas da feminilidade, que exige das mulheres condutas bem sintetizadas na expressão bela, recatada e do lar. *Versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade* que acabam gerando agressões a quem 'ousa' delas se distanciar, no exercício de seu direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, sob o *espantalho moral* criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais em geral, relativamente à chamada *ideologia de gênero* (sic), para com isso designarem a defesa de *algo distinto da heteronormatividade e da cisnormatividade*, ou seja, da normalidade social e naturalidade das identidades não-heterossexuais e não-cisgêneras, bem como o dever de igual respeito e consideração às *minorias sexuais e de gênero* (as pessoas não-heterossexuais e não-cisgêneras, que se configuram como as 'maiorias sexuais', no sentido do grupo socialmente e culturalmente hegemônico na sociedade), cabe destacar que, se algo aqui é 'ideológico', no sentido pejorativo (…) de algo contrário à realidade objetiva, é a tese que defende que as pessoas 'nascem' heterossexuais e cisgêneras e que, por opção sexual (sic), posteriormente, passam a 'escolher alguma identidade sexual não-heterossexual ou identidade de gênero transgênera". Essa visão de mundo, Senhores Ministros, fundada na ideia, artificialmente construída, de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais ("meninos vestem azul e meninas vestem rosa"), impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática, impondo-lhes, ainda, a observância de valores que, além de conflitarem com sua própria vocação afetiva, conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. [...] O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, veio a assinalar que o direito à autodeterminação do próprio gênero ou à definição de sua orientação sexual, enquanto expressões do princípio do livre desenvolvimento da personalidade – longe de caracterizar mera "ideologia de gênero" ou teoria sobre a sexualidade humana – qualifica-se como poder fundamental de qualquer pessoa, inclusive daquela que compõe o grupo LGBT, poder jurídico esse impregnado de natureza constitucional, e que traduz, iniludivelmente, em sua expressão concreta, um essencial direito humano cuja realidade deve ser reconhecida pelos Poderes Públicos, tal como esta Corte já o fez quando do julgamento da união civil homoafetiva (ADI 4.277/DF e ADPF 132/RJ, das quais foi Relator o Ministro AYRES BRITTO) e, também, no exame da controvérsia referente à alteração do prenome da pessoa transgênero, com redesignação do gênero por ela própria autopercebido, independentemente de cirurgia de transgenitalização (ADI 4.275/DF, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN): [...]". Grifos nossos. STF, ADO 26 e MI 4733, voto do Min. Celso de Mello, p. 13-15 e 18.

implica *fechar os olhos à realidade objetiva*, a partir de vieses cognitivos que cegam a pessoa ao que de fato ocorre no *mundo real*, decorrentes de pré-compreensões que tais pessoas não querem abrir mão. E pré-compreensões totalitárias, por logicamente enquadráveis apenas em uma *concepção orgânica e de comunitarismo extremo de povo*, que **não admite o notório *fato do pluralismo*** (cf. John Rawls), **gerador do *fato da diversidade* humana** que marca a concepção pluralista e liberal-igualitária (social-democrata) de povo, que reconhece que o povo é formado por distintos grupos sociais, que merecem igual respeito e consideração em seus modos de ser e de viver que não prejudiquem terceiros(as). É o que gera, inclusive, o famoso **paradoxo da tolerância** que marca as sociedades liberal-igualitárias (social-democratas) contemporâneas, no sentido de se dever tolerar tudo, *menos a intolerância*, por esta visar destruir precisamente a tolerância social para poder promover sua intolerância. **Bem entendidas as coisas, não se trata de *paradoxo,* ante a compreensão teleológica do dever constitucional de tolerância**, que existe precisamente para impedir que concepções intolerantes de mundo prevaleçam gerem a opressão em geral, a discriminação, a segregação social e obviamente também a morte daquelas e daqueles que "ousam" viver suas vidas segundo suas concepções de vida boa que a ninguém prejudiquem. Os exemplos dos Estados Totalitários e Fascistas em geral estão aí para comprovar a pertinência do que aqui se defende.

Excelentíssimas Ministras e Excelentíssimos Ministros. Roga-se que Vossas Excelências considerem os fundamentos geralmente utilizados para se proibir a presença de crianças e adolescentes, *mesmo acompanhadas de pais, mães ou responsáveis,* em Paradas do Orgulho LGBTI+. **Em síntese**, parafraseando, alega-se que isso seria feito supostamente para *"proteção de crianças contra a sexualização e atos de pornografia"* (sic).

Indaga-se: *por que* se presume de forma absoluta e apriorística que a presença crianças e adolescentes, mesmo acompanhadas de pais, mães ou responsáveis, geraria algum suposto "risco" de "dano" ou "prejuízo" à sua formação pessoal? A **resposta**, fruto da homotransfobia estrutural que assola a sociedade, está na ***presunção arbitrária*** de que seriam eventos com suposta predominância de atos de pornografia e de sexualização que poderiam supostamente abalar a formação de crianças e adolescentes. **Ocorre que são acusações arbitrárias, pautadas em estereótipos e/ou espantalhos que, no máximo, generalizam casos pontuais e isolados a toda população LGBTI+ ou toda manifestação LGBTI+, postura de típica *DESUMANIZAÇÃO* de minorias sociais por pessoas totalitárias que integram a maioria social**.

Ou seja, **presume-se de forma absoluta e arbitrária** que as Paradas do Orgulho LGBTI+ seriam "perniciosas" a crianças e adolescentes

por suposta "sexualização" ou por supostos "atos pornográficos". Ocorre que, ainda que **eventualmente** ocorram atos *isolados* que possam ser considerados incompatíveis com o pudor público, são atos *isolados* e que não podem ser generalizados a toda a manifestação e/ou à maioria das pessoas que dela participam. Ao passo que a **presença de pais, mães ou responsáveis** evidentemente é mais que suficiente para garantir que crianças e adolescentes não fiquem submetidas a perigos quaisquer, pois obviamente estarão vendo tudo que acontece para *prevenir* que crianças e adolescentes vejam algo inadequado ou, então, para *explicar* o que aconteceu. Ainda que para explicar que eventual ato inadequado que tenham presenciado não deve ser praticado em público e que não pode ser generalizado a todas as pessoas ali presentes.

Eis a desumanização homotransfóbica (evidentemente arbitrária) da proibição cuja inconstitucionalidade se requer seja declarada: a partir do momento em que se presume que a mera presença de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+, mesmo se acompanhadas por pais, mães ou responsáveis, seria algo **"suficiente"** para lhes causar algum dano real ou potencial, **está-se *presumindo de forma absoluta e apriorística* um suposto e inexistente caráter "pernicioso" das Paradas do Orgulho LGBTI+ a crianças e adolescentes**. E, para piorar, embasando uma discriminação arbitrária a partir de ***dano hipotético***, por ausência de quaisquer dados objetos que comprovem esse suposto "risco".

Entenda-se, é mais do que evidente que ***não se defende*** a sexualização precoce de crianças e adolescentes nem, muito menos, que possam ser expostas a "pornografia", "atos sexuais em público" ou algo do gênero. **A questão é que**, *a uma,* são casos minoritários, como são casos minoritários na sociedade em geral relativamente a grupos sociais em geral em suas manifestações (como o grupo social heterossexual e cisgênero) os casos de "atos sexuais em público" e de "pornografia", donde configura **pura e simples *desumanização* homotransfóbica** generalizar às pessoas LGBTI+ em geral e/ou às Paradas do Orgulho LGBTI+ em geral supostas condutas praticadas por supostas pessoas integrantes isoladas desses grupos sociais. **Afinal**, da mesma forma que quando uma pessoa cishétero que comete um crime ou abuso não têm a sua cisgeneridade e/ou heterossexualidade culpabilizada de forma apriorística por isso, as identidades LGBTI+ das pessoas LGBTI+ não podem ser culpabilizadas como supostamente "responsáveis" por supostos atos considerados inadequados a crianças e adolescentes, **da mesma forma** que eventuais e supostos casos isolados ocorridos em Paradas do Orgulho LGBTI+ não podem ser generalizados para a(s) Parada(s) em geral.

Por outro lado, **a questão *também* é** que, *a outra*, entenda-se ou não o temor que gera a discriminação aqui combatida como decorrente de arbitrariedade geradora de *dano hipotético*, **não se pode**

presumir aprioristicamente que as Paradas do Orgulho LGBTI+ trariam danos reais ou potenciais à formação de crianças e adolescentes. Deve-se, ao revés, **tratar o tema pela RESPONSABILIDADE *EX POST FACTUM***, que configura a lógica do Direito em geral, a partir do princípio geral de Direito da presunção de boa-fé, imanente ao direito fundamental à não-discriminação (cf. supra). **Ou seja**, eventuais casos de condutas que possam ser consideradas violadoras de direitos de crianças e adolescentes deverão ser objeto de investigação, com garantia de ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal (administrativo e/ou judicial) com garantia de defesa técnica por profissional do Direito devidamente habilitado(a) para tanto (sem prejuízo da judicialização do tema), **para que punições ocorram apenas por fatos ilícitos comprovados à luz do devido processo legal formal/procedimental e substantivo e não por *meras e incomprovadas convicções* de totalitarismo cisheteronormativo**.

É mais do que evidente que não se pode impor, como norma jurídica geral e abstrata ou critério de decisão de casos individuais uma *presunção apriorística arbitrária*, pautada na nefasta lógica do *dano hipotético* e/ou em temores despidos de fatos objetivos que lhes justifiquem a partir de estudos empíricos sérios. Simplesmente, **não há evidências que justifiquem qualquer caráter "pernicioso" a crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+**, visto que as acusações que são feitas o são ou por espantalhos, ou por oposição ideológica pautada em homotransfobia fruto da ideologia de gênero cisheteronormativa ou por generalização de casos isolados, os quais a supervisão de pais, mães ou responsáveis são mais que suficientes para prevenir ou remediar, mediante explicação do ocorrido à filha ou ao filho.

A *plena normalidade social das não-heterossexualidades e das não-cisgeneridades* é a questão fundamental aqui, que é o que *notoriamente* a lei impugnada visa negar, a partir da ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista que muito evidentemente lhe embasa. Deve-se considerar a evolução do pensamento social sobre o tema, inclusive a **evolução das ciências médica e psicológica acerca das identidades LGBTI+**, consubstanciada na Resolução CFM 2265/2019 e nas Resoluções CFP 01/1999 (contra homofobia e o

heterossexismo),[29] 01/2018 (contra a transfobia e o cissexismo)[30] e 08/2022 (contra a bifobia, contra a *invisibilidade bissexual*, não obstante abarcada pela de 1999),[31] ora anexadas. Algo também efetivado pelo **Conselho Federal de Serviço Social**, no que tange ao respeito às transgeneridades em geral contra a ideologia do binarismo de gêneros,[32] além de prévia normatização contra a homofobia contra pessoas LGB+ (Resolução CFESS 489/2006).[33]

---

[29] *"Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica".* Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

[30] *"Art. 1º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, atuarão segundo os princípios écos da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia e do preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Art. 2º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Art. 3º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e nem se omitirão perante a discriminação de pessoas transexuais e travestis. Art. 4º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, não se utilizarão de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações em relação às pessoas transexuais e travestis".* Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

[31] *"Art. 2º. A psicóloga e o psicólogo contribuirão para eliminar todas as formas de violência, preconceito, estigmatização e discriminação em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais, em consonância com o Código de Ética Profissional do Psicólogo - CEPP".* Disponível em: <https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-8-2022#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20estabelece%20normas,de%20uma%20identidade%20de%20g%C3%AAnero>. Acesso: 15.08.2023.

[32] **Série *"Assistente Social no Combate ao Preconceito – Transfobia"***. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESS-Caderno04-Transfobia-Site.pdf>. Acesso: 15.08.2023: *"O binarismo de gênero é uma ideologia constituída pela afirmação de que mulheres e homens são radicalmente distintos e que esta distinção está fundada nos corpos biológicos e que, portanto, ela é imutável e inquestionável. Como qualquer ideologia, ele produz um ocultamento da realidade social, destinado a esconder das pessoas o modo real como as relações sociais são produzidas. É importante dizer que não se nega aqui a ideia de que existem distinções biológicas. O que defendemos (a partir de muitos estudos de várias áreas do conhecimento, principalmente as ciências sociais), é que as distinções biológicas não existem em absoluto. São múltiplas construções sociais que dão sentido aos nossos corpos e ao que eles fazem. O binarismo de gênero dá suporte ao preconceito, a um critério de verdade e, com ele, a muitos privilégios e à desigualdade social própria do capitalismo, que vemos nos diferentes espaços de sociabilidade. Um dos privilégios mais comuns sustentados pelo binarismo é o que goza a maior parte do que está socialmente associado ao masculino, em detrimento da desvalorização da maior parte do que está associado ao feminino. Uma das frações da população usuária do Serviço Social mais afetadas pelo caráter opressivo do binarismo de gênero, é aquela formada pelos/as que se autorreconhecem como mulheres transexuais, homens transexuais e as travestis, assim como aquelas pessoas que não se identificam com estas categorias, mas se recusam a ser percebidas somente como mulheres ou somente como homens (algumas destas últimas pessoas preferem ser reconhecidas como não binárias)".*

[33] *"Art 4º - É vedado ao assistente social a utilização de instrumentos e técnicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos de discriminação em relação a livre orientação sexual".* Disponível em: <http://www.cfess.org.br/pdf/resolucao_4892006.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

Normatizações estas que **superaram a verdadeira desumanização da população LGBTI+ relativamente à população cishétero** e visaram garantir, nos âmbitos profissionais respectivos, tal **dever constitucional e convencional de igual respeito e consideração a pessoas LGBTI+ em geral**.

Em suma, a procedência da presente ação é medida de rigor, em atenção ao dever constitucional e convencional de igual respeito e consideração a pessoas LGBTI+ em geral e a suas manifestações sociais, como as Paradas do Orgulho LGBTI+, razão pela qual se requer desde já a declaração da inconstitucionalidade total da lei impugnada.

2.2. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CIDADANIA SEXUAL E DE GÊNERO DAS PESSOAS LGBTI+.

A lei impugnada viola o **princípio da cidadania sexual e de gênero**[34] como critério substantivo de controle de constitucionalidade (cf. Adilson José Moreira),[35] demandam pelo reconhecimento e proteção das **minorias sexuais e de gênero**:

[34] "Ainda não há literatura consolidada acerca do significado preciso da expressão *minorias sexuais e de gênero*, razão pela qual se afigura indispensável a delimitação do que aqui se entenda por tal categoria. Entende-se aqui que as ***minorias sexuais*** são formadas por pessoas que são discriminadas por conta de sua orientação sexual, ou por exercerem práticas sexuais não aceitas pela moralidade majoritária sem que haja motivação lógico-racional que justifique tal discriminação. Por sua vez, as ***minorias de gênero*** são aquelas discriminadas por conta de sua identidade de gênero (por se identificar com um gênero distinto daquele que lhe foi atribuído, ao nascer, em razão de seu genital), pelas normas de gênero socialmente hegemônicas ou por sua intersexualidade. Até hoje as *minorias sexuais* sempre foram formadas por homossexuais, bissexuais, pansexuais e assexuais, ao passo que as *minorias de gênero* por transgêneros (transexuais e travestis) e intersexos. Ou seja, as **minorias sexuais** são as pessoas cuja orientação sexual não seja a heterossexual (homossexuais, bissexuais, pansexuais e assexuais) e que tenham práticas sexuais minoritárias, que a ninguém prejudiquem. Por sua vez, as ***minorias de gênero*** são as pessoas cuja identidade de gênero não coincide com o gênero a elas atribuído ao nascerem, em razão de seu genital (transexuais e travestis), aqueles(as) cuja biologia pessoal traz elementos tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino (intersexos) e aqueles(as) que têm comportamentos que a sociedade atribui a pessoas do outro sexo (discriminação por motivo de gênero). Isso porque estes são grupos de pessoas que têm sido discriminadas ao longo dos tempos unicamente por conta de sua sexualidade, de seu gênero ou de sua identidade de gênero, em virtude do heterossexismo e do cissexismo social [e do machismo] ainda vigentes". IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4a Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 02, item 3.5. Grifos nossos.

[35] MOREIRA, Adilson José**. Cidadania Sexual**. Estratégias para Ações Inclusivas, São Paulo: Arraes, 2017. Presente ao longo de toda a obra, a afirmação da *cidadania sexual* como critério substantivo de controle de constitucionalidade visa criticar as visões tradicionais dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, afirmando-os meramente *procedimentais*, no sentido de admitirem racionalizações argumentativas na comparação de situações e grupos sociais, o que muitas vezes enseja decisões judiciais discriminatórias, a pretexto da "racionalidade" da discriminação relativamente a um "legítimo fim estatal" (por estabelecerem apenas um *procedimento argumentativo* para a defesa da constitucionalidade de uma discriminação, sem estabelecer um *critério substantivo* que isto impeça de plano). Sua tese é a de que, sendo a *cidadania sexual* um *critério substantivo de controle de constitucionalidade*, tudo que for a ela contrário deve ser tido imediatamente como inconstitucional, independentemente de "ponderação" entre valores em conflito e de defesa da suposta "racionalidade" da discriminação com alguma *legítima finalidade estatal*. Isso por constatar e criticar decisões judiciais que, por aquela lógica tradicional, negaram direitos às minorias sexuais e raciais (sobre direitos matrimoniais e cotas universitárias, respectivamente). **Explicando pormenorizadamenete os ricos fundamentos**

Referida discussão é relevante à presente obra, na medida em que as minorias sexuais e de gênero sofrem, de plano, com a **injustiça, por não-reconhecimento. Historicamente, pessoas não-heterossexuais e transgêneras foram consideradas intoleráveis não só na esfera pública, mas por suas próprias famílias (esfera privada)**, como, inclusive, reconhecido pela Ministra Cármen Lúcia, em seu voto no julgamento da ADI 4275, sobre o direito da população transgênero à retificação de registro civil independente de cirurgia, laudos e ação judicial. É tradicional o relato de, enquanto as minorias em geral (como pessoas negras e judias) têm em casa um lugar de conforto contra a opressão externa, as minorias sexuais e de gênero (pessoas LGBTI+) têm em casa, muitas vezes, o primeiro lugar de opressão, por sua própria família muitas vezes ter preconceitos contra filhos(as) não-heterossexuais cisgêneros(as), expulsando-os(as) de casa por sua intolerância motivada na orientação sexual não-heteroafetiva ou identidade de gênero transgênera (e, por vezes, inclusive agredindo-os/as). **Têm enorme dificuldade, assim, em conseguir a autoconfiança de que fala Honneth já na própria esfera do Amor (família e amigos), o que dificulta, e muito, a obtenção do autorrespeito mencionado pelo autor, bem como a sua consideração, pela sociedade, como pessoas portadoras de necessidades legítimas, que precisam ser atendidas, gerando discriminações jurídicas – inclusive pela falta de estima social que o preconceito homotransfóbico gera contra as minorias sexuais e de gênero**.

Anote-se que a hermenêutica inclusiva proposta neste livro é, à toda evidência, uma ***luta pelo (sentido de e do) Direito***, para que este seja compreendido de forma não-discriminatória às minorias sexuais e de gênero. Superado o mito positivista da neutralidade axiológica do intérprete, cabem as valiosas lições de **Marcelo Cattoni**, no sentido de que, *'como afirma Honneth, trata-se de uma teoria que, sabendo-se situada num contexto histórico-social e estando assumidamente ciente das suas implicações ético-políticas, visa reconstruir a normatividade, como um critério ou padrão de crítica social, todavia, imanente à realidade social'*.[36] Inclusive porque *'a discussão sobre o que é o direito e para que ele serve, o que é o Estado e para que ele serve, quais são as funções do Estado e quais são as funções do direito, etc está expressamente entrelaçada, a partir do contexto histórico, como um problema não apenas epistemológico, mas a exigir o reconhecimento de suas fortes implicações jurídico-políticas, especialmente, da perspectiva de seus próprios participantes', em 'uma perspectiva que leva a sério a visão dos participantes nas próprias práticas jurídicas, exatamente em razão do caráter hermenêutico-crítico e argumentativo do direito, aberto, portanto, à possibilidade de novas interpretações, que se constroem ao longo da história', pois 'o direito e o sentido das normas jurídicas são construídos ao longo da história, no processo de formação e construção da própria sociedade'*.[37] Nesse sentido, a hermenêutica jurídica não-discriminatória proposta nesta obra destina-se a enquadrar-se no *espírito emancipatório* que se considera *imanente à Constituição Federal de 1988* e a qualquer Estado Democrático de Direito marcado pelo **fato do pluralismo** e pela vedação de discriminações de quaisquer natureza. Outra postura não parece compatível com o ***dever de igual respeito e consideração (igual dignidade)* imanente a um ordenamento constitucional marcado pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade**. Até porque, mais uma vez com **Cattoni**, o Direito

desta paradigmática obra e estendendo sua tese para a *cidadania sexual e de gênero*, pelos mesmos fundamentos: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4a Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 3.

[36] OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. **Contribuições para uma Teoria Crítica da Constituição**, Belo Horizonte: Ed. Arraes, 2018, p. 06.

[37] *Ibidem*, pp. 47 e 72.

> tem um papel fundamental de, ao mesmo tempo, compatibilizar e garantir a pluralidade social, garantindo não só a autonomia pública, mas [especialmente], até porque pressuposto desta, a **autonomia privada**, uma *'liberdade individual ou subjetiva de ação, quer dizer, que consiste, inclusive, num espaço em que, desde que não se prejudique a ninguém, a sociedade não estaria, em princípio, legitimada a intervir'*.[38] Sendo que, em um conceito próximo ao aqui defendido de cidadania material, **Cattoni** bem diz que o ***'conceito contemporâneo de cidadania deve ser percebido como sinônimo de titularidade de direitos reciprocamente reconhecidos e que se garantem através de uma institucionalização de procedimentos capaz de possibilitar a formação democrática da vontade coletiva, a formação imparcial de juízos de aplicação jurídico-normativa e a execução de programas e de políticas públicas'***.[39] Cabendo notar que o autor bem destaca que o significado de procedimentalização "não pode ser reduzido à sua significação 'funcional' (uma espécie de 'legitimação pelo procedimento'), mas cujo sentido normativo exige, não apenas uma igualdade formal de 'todos' os destinatários da lei, perante a lei, mas uma distribuição equânime do ônus argumentativo entre os participantes no próprio curso das deliberações jurídico-políticas'.[40] (grifos nossos)

Então, à luz da **compreensão do princípio da *cidadania sexual e de gênero*, constitucionalmente exigível, por força das cláusulas constitucionais que demandam a promoção do bem-estar de todas e todos, sem discriminações de quaisquer espécies, e dos direitos fundamentais à liberdade e ao respeito à dignidade, que consagram os direitos fundamentais à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero, com *igual respeito e consideração,* ou seja, *igual dignidade* relativamente à heterossexualidade e à cisgeneridade**, é preciso que o Estado e a Sociedade coíbam as discriminações por orientação sexual e identidade de gênero e, ainda, promovam ações afirmativas para combater as discriminações estruturais, sistemáticas e institucionais historicamente existentes contra essas minorias – como a *minoria homoafetiva*, no foco de *Direito das Famílias* deste livro (embora, em sentido mais amplo, à *liberdade sexual e de gênero* transcendente das relações familiares das minorias sexuais e de gênero, evidentemente).[41] *(grifos nossos)*

2.2. A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

Antes de se analisar os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, analisemos o tema também sob o enfoque do **princípio da proporcionalidade**, o qual é parâmetro também de controle de convencionalidade (e não só de constitucionalidade).

A concretização do princípio da integral proteção da

[38] *Ibidem*, pp. 54-55.

[39] *Ibidem*, p. 86.

[40] *Ibidem*, p. 115.

[41] IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4a Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 3.1, parte final.

criança com absoluta prioridade não é promovida de nenhuma forma pela proibição totalitária da presença de crianças e adolescentes a Paradas do Orgulho LGBTI+. Com efeito, trata-se de:

> **(a) <u>medida *inadequada*</u>**, porque referida proibição não contribui *em nenhuma medida, nem mesmo em tese*, para a proteção de crianças e adolescentes, visto que a simples presença em Paradas do Orgulho LGBTI+ com a supervisão de pais, mães ou responsáveis não lhes traz prejuízo nenhum – <u>e, ao contrário, promove sua educação para respeito à diversidade humana</u>, por lhe permitir conhecer pessoas com modos de ser e de viver distintos daqueles da maioria (*fato do pluralismo,* cf. John Rawls, gerador do *fato da diversidade* humana);
>
> **(b) <u>medida *desnecessária*</u>**, porque obviamente há meio menos gravoso que a desumanização de minorias por proibição pautada em estereótipos homotransfóbicos para promover a proteção de crianças e adolescentes, como a educação sexual para identificar assédios e atos perniciosos em geral e deles fugir, <u>sem a inconstitucional</u> vinculação apriorística deles (ou de sua potencialidade) a Paradas do Orgulho LGBTI+;
>
> **(c) <u>medida desproporcional em sentido estrito</u>**, seja porque *sequer há o que ponderar* com o direito à não-discriminação de pessoas LGBTI+ e o direito fundamental à educação moral de filhas(os) por pais, mães ou responsáveis, por ausência de quaisquer prejuízos a crianças e adolescentes acompanhadas de pais, mães ou responsáveis a Paradas do Orgulho LGBTI+, ou, <u>subsidiariamente</u>, pela evidente prevalência daqueles sobre (seja lá quais) os que se entenda em "tensão aparente" com eles, pela <u>restrição intensa</u> à *igual dignidade* de pessoas LGBTI+ relativamente a pessoas cishétero e das manifestações populares LGBTI+ sobre as demais que referida proibição gera, em contraposição a (suposta) <u>restrição levíssima ou, no máximo, leve</u> daquilo que supostamente se vê em "tensão aparente" com aqueles direitos fundamentais.

Fala-se em intervenção *leve* x *intensa* no sentido da **basilar dogmática dos direitos fundamentais** relativa à ponderação de princípios em conflito aparente. Sem nenhuma matematização do Direito, a *fórmula do peso* de Robert Alexy visa dar **racionalidade à decisão judicial** que efetiva a ponderação exigindo uma *<u>fundamentação rigorosa</u>* que explique se a prevalência de um direito fundamental sobre o outro gera uma *interferência leve, média ou intensa* nele e, do outro lado da balança da ponderação (por isso também conhecida como *balanceamento),* se a prevalência do outro direito fundamental gera uma *intervenção leve, média ou intensa* nele. Embora Alexy crie uma fórmula matemática para fazer um

cálculo da ponderação, **a variável fundamental depende do juízo subjetivo do Judiciário**, sobre a intervenção ser *leve, média ou intensa*, donde descabida a equivocada crítica tradicional de pretensa matematização do Direito pelo Ilustre Jusfilósofo Alemão, não obstante a forma matemática que faz. **Por fim**, discordando em parte do referido autor, entende-se que pode ser útil dividir o nível de intervenção em cinco níveis (intervenção *levíssima, leve, média, intensa e muito intensa*), por analogia a um dos parâmetros da aferição da culpa na responsabilidade civil, para que se *evitem empates* (intervenção *leve x leve, media x media* ou *intensa x intensa*), obviamente quando no critério de cinco níveis haja fundamentação lógico-racional para separar as intervenções em colidência de forma a evitar o empate da ponderação ocorrido no critério de três níveis.

Seja como for, **abstraído** quem (descabidamente) nega a racionalidade da ponderação por ela não garantir que pessoas racionais e de boa-fé de ideologias diferentes cheguem sempre e necessariamente ao mesmo resultado, para se negar a constitucionalidade do uso da técnica da ponderação, **considerando** que a ponderação é *corretamente* considerada como coerente com o aspecto deontológico do Direito por servir para se definir o binômio lícito-ilícito no caso concreto pela interpretação sistemático-teleológica do Direito que, bem entendidas as coisas, caracteriza o fenômeno da ponderação, **conclui-se** que faz parte desta **dogmática basilar** da ponderação a fundamentação sobre intervenção leve, média ou intensa (ou levíssima, leve, média, grave ou gravíssima) de um direito fundamental sobre outro para se dar **racionalidade** (algo distinto de "certeza matemática") à ponderação.

Assim, parafraseando o voto do **Ministro Fachin** em sua bela doutrina, precisamos aqui de uma **releitura crítica dos institutos fundamentais**, relativamente aos termos e conceitos aqui trabalhados (gênero, sexualidade, sexo e princípios da igualdade material e da dignidade da pessoa humana): necessitamos de um *novo mapeamento*, cuja descrição não pode ser previamente construída nem se deve antecipar à emolduração do objeto ainda em curso, uma *regulação jurídica sem aprisionamentos conceituais*, refundindo paradigmas na criação e construção dos conceitos contemporâneos, perspectiva de reconstrução incessante do próprio Direito para que, no limite, acerte o passo com as demandas do seu tempo e contribua na *construção da justiça.*[42]

2.3. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. Orientação sexual e identidade de gênero reconhecidas como *classificações suspeitas* pela Corte Interamericana de Direitos Humanos: casos *Atala Riffo e Filhas v. Chile* (2012), *Duque v. Colômbia* e *Flor Freire v. Equador* (2016) e

[42] FACHIN, Luiz Edson. **Teoria Crítica do Direito Civil**, 3ª ed., RJ-SP: Renovar, 2012, p. 351-352, 360-363.

***Opiniões Consultivas 24/17 e 29/22*. Presunção de inconvencionalidade *e inconstitucionalidade* das referidas discriminações, que só poderiam ser consideradas válidas se demonstrado *imperioso fim estatal estritamente relacionado à proteção de outros direitos humanos ou fundamentais*. Inexistência no caso concreto e ônus da prova do Estado.**

Inicialmente, pontue-se a competência do STF para o controle de convencionalidade, à luz do disposto no **art. 5º, §2º, c.c art. 102, III, "b", da CF/88**. Afinal, considerando que os direitos e as garantias fundamentais constantes do texto constitucional não excluem outros(as) decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos (art. 5º, §2º, consagrador de nosso ***bloco de constitucionalidade*** que abarca referidos tratados) e considerando que cabe recurso extraordinário ao STF quando haja decisão estatal que negue vigência a norma oriunda de tratado internacional (entendendo-se dessa forma a atécnica menção a declaração de inconstitucionalidade de tratado, já que o que teria inconstitucionalidade declarada seria o Decreto Federal que o internaliza), tem-se a **competência de nossa Suprema Corte para realizar o controle de convencionalidade no Brasil**. Isso, obviamente, sem prejuízo de denúncias do Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos se mesmo decisão do Supremo Tribunal Federal não gerar pleno respeito a direitos humanos convencionalmente obrigatórios no Brasil, pelo critério do **princípio *in dubio pro dignitate***, segundo o qual, no conflito entre normas de Direito Interno e Internacional de Direitos Humanos, deve ser aplicada a mais protetiva à pessoa humana.[43]

Cite-se inicialmente absoluta inconvencionalidade *e* ***inconstitucionalidade* da discriminação baseada por estereótipos**, consoante bem afirmado pela **Corte Interamericana** de Direitos Humanos sobre direitos LGBTI+ desde seu *leading case* relativo ao **caso Atala Riffo e filhas v. Chile (2012)**, no qual, em síntese, afirmou que embora a proteção de crianças com absoluta prioridade seja evidentemente um legítimo fim estatal, **não se podem usar estereótipos** contra a homossexualidade para retirar a guarda de crianças de sua mãe apenas por manter uma relação homoafetiva. Assim, o **princípio** fruto dessa decisão é o da **inconvencionalidade *(e inconstitucionalidade)*** do uso de quaisquer estereótipos para perpetrar discriminações jurídicas, por se dever analisar a situação concreta do caso à luz do que ocorre no mundo real e não elucubrações metafísicas fruto de preconceitos históricos contra integrantes

[43] NEME, Eliana Franco. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. **A Hierarquia Normativa (Constitucional) dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos**. O Caso Brasileiro e uma Proposta de Teoria Geral. In: Encontro de Internacionalização do CONPEDI (1.2015:Barcelona, ES). **I Encontro de Internacionalização do CONPEDI**. Org. José Querino Tavares Neto, Valesca Raizer Borges Moschen. – Barcelona : Ediciones Laborum, 2015, p. 339-358. Disponível em: <https://observalei.direito.ufmg.br/wp-content/uploads/2021/05/CONPEDI-BARCELONA.pdf>. Acesso: 15.08.2023.

do grupo social como um todo do qual a pessoa faz parte.

> Segundo a Corte IDH, 'o objetivo geral de proteger o princípio do interesse superior da criança é, em si mesmo, um fim legítimo e é, ademais, imperioso (...) [para] propiciar o desenvolvimento dela', contudo, 'a Corte constata que a determinação do interesse superior da criança, em casos de cuidado e custódia de menores de idade deve ser buscado a partir da avaliação dos comportamentos parentais específicos e seu impacto negativo no bem-estar e no desenvolvimento da criança segundo o caso [concreto], os danos ou riscos reais e provados, e não especulativos ou imaginários. Portanto, ***não podem ser admissíveis as especulações, presunções, estereótipos ou considerações generalizadas sobre características pessoais*** *dos pais ou preferências culturais a sobre certos conceitos tradicionais da família*', razão pela qual **'a Corte Interamericana observa que embora o 'interesse superior da criança' seja, em abstrato, um fim legítimo, a mera referência ao mesmo sem provar, concretamente, os riscos ou danos que poderiam decorrer da orientação sexual da mãe para as filhas não pode servir de medida idônea para a restrição de um direito protegido como o de poder exercer todos os direitos humanos sem discriminação alguma pela orientação sexual da pessoa'.** Isso porque '*O interesse superior da criança não pode ser utilizado para amparar a discriminação contra a mãe ou o pai pela orientação sexual de qualquer deles*. Desse modo, o julgador não pode tomar em consideração esta condição social como elemento para decidir sobre a guarda ou custódia'.[44] Assim, entende a Corte que **'Uma determinação a partir de *presunções infundadas e estereotipadas* sobre a capacidade e idoneidade parental de poder garantir e promover o bem-estar e desenvolvimento da criança *não é adequada* para garantir o fim legítimo de proteger o interesse superior da criança. A Corte considera que *não são admissíveis as considerações baseadas em estereótipos sobre a orientação sexual*, a saber, pré-concepções sobre os atributos, as condutas ou características das pessoas homossexuais ou o impacto que estes presumivelmente possam ter sobre as filhas e os filhos'** (item 111). [...] Por todos esses fundamentos, o Chile foi condenado pela Corte IDH pela discriminação que perpetrou contra a Sra. Atala, consubstanciada na retirada da guarda de suas filhas por conta de sua mera orientação sexual (homoafetiva). Como se vê, trata-se de julgado paradigmático que **veda que a mera orientação sexual da pessoa seja usada como critério para justificar a perda de guarda ou custódia de crianças e adolescentes de homossexuais**, o qual exige, ao contrário, que sejam apresentadas provas de que a conduta concreta da pessoa homossexual em questão seria prejudicial à criança e do adolescente, e que **não aceitou estereótipos ou preconceitos sociais sobre a homossexualidade para tanto. A meu ver, a mesma argumentação pode ser utilizada para se impedir a retirada de guarda de bissexuais, travestis e transexuais por conta unicamente da orientação sexual dos primeiros ou da identidade de gênero dos últimos**.[45] *(grifos nossos)*

Note-se que **tanto** no *caso Atala* **quanto** nos casos Flor Freire v. Equador e Duque v. Colômbia (2016), **bem como** nas OCs 24/17 e 29/22, afirmou-se que **orientação sexual e identidade de gênero configuram-se como *classificações suspeitas* e *categorias protegidas* pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos**. Assim, na notória dogmática de direitos fundamentais das classificações suspeitas, muito

[44] Itens 108 a 110 da decisão. Tradução livre. Grifo nosso.

[45] IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 16, item 3.5.

usada tanto pela Suprema Corte dos EUA quanto pela Corte Interamericana, elas geram uma **forte presunção de inconvencionalidade *e inconstitucionalidade* das referidas discriminações**, que só poderiam ser consideradas válidas se demonstrado *imperioso fim estatal estritamente relacionado à proteção de outros direitos humanos ou fundamentais*. Inexistência no caso concreto e ônus da prova do Estado. Ou, ao menos, um *importante fim estatal*, na lógica das classificações *semi-suspeitas*,[46] adotadas pela Suprema Corte dos EUA nos casos de discriminação por sexo e gênero, ao passo que usa o critério do *imperioso fim estatal* para discriminações raciais e por procedência nacional estrangeira. De uma forma ou de outra, trata-se de compatibilização das *proibições expressas de discriminação* feitas pela Constituição com o *aspecto material da isonomia*, que valida quaisquer diferenciações que sejam decorrência lógico-racional do critério diferenciador erigido (e coerentes com as normas constitucionais como um todo, embora aqui à luz do princípio da constitucionalidade em geral), ante o "*postulado* segundo o qual a lei não tem palavras inúteis (lei aqui usada em sentido amplo: constitucional ou infraconstitucional".[47] Porque se não são proibidas discriminações somente quando textualmente vedadas pela Constituição, o aspecto material da isonomia proíbe apenas *discriminações arbitrárias*, donde as classificações expressamente proibidas devem gerar um maior ônus argumentativo para justificar sua validade, sob pena de as expressas proibições constitucionais de discriminação se tornarem *palavras inúteis* já que qualquer discriminação arbitrária é inconstitucional. Daí a exigência de, pelo menos, um *importante fim estatal* fortemente relacionado com a promoção de algum princípio constitucional ou, no limite, um *imperioso fim estatal* estritamente relacionado a isso.

Nesse rumo vale a pena mencionar a **Opinião Consultiva 24/27** da Corte Interamericana de Direitos Humanos que estabelece que o Pacto de San José da Costa Rica se aplica também a pessoas LGBTI+, gerando uma **presunção de inconvencionalidade e, assim, à luz do art. 5º, §2º, da CF/88, uma presunção de inconstitucionalidade** (cf. item 41, supra) de discriminações contra pessoas LGBTI+ e grupos vulnerabilizados em geral, que só será superada por um **escrutínio *estrito*** que demonstre que a discriminação em questão se configuraria como uma *"medida*

[46] Defendendo este critério para o Brasil: IOTTI, Paulo. **Manual da Homoafetividade**. Da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 1.2: "Justifico a escolha do "importante fim estatal" em detrimento do "fim estatal primordial" (*compelling state interest*) do *strict scrutiny* (análise estrita) estadunidense por afigurar-se aquele como mais razoável, tornando efetivamente possíveis diferenciações jurídicas nessas hipóteses (visto a experiência jurisprudencial dos EUA ter demonstrado a quase impossibilidade de superação do *stricty scrutiny*), ao mesmo tempo em que exige uma maior atenção a critérios historicamente estigmatizados, o que atende às preocupações do Constituinte Originário, sem, todavia, impedir que a liberdade de conformação do legislador corrija desigualdades fáticas devidamente justificadas".

[47] IOTTI, *Loc. Cit.* (cap. 3, item 1.2).

necessária para alcançar um objetivo convencionalmente imperioso", o que não existe, ante se tratar de uma *restrição desproporcional* à liberdade de expressão e de ensino/cátedra de Professores(as) em sala de aula (cf. **itens 25, 25.1, 25.2 e 25.3**, supra)**.** Trata-se de **ratificação de precedentes anteriores da Corte,[48] que se basearam em entendimento idêntico do Tribunal Europeu de Direitos Humanos,[49] o qual foi posteriormente**

---

[48] Corte IDH, **Caso Atala Riffo e filhas v. Chile (2012)**, itens 83 a 93. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf>. Trata-se do *leading case* da defesa dos direitos da diversidade sexual e de gênero no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pontuou se basear em entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e do Conselho de Direitos Humanos da ONU neste tema, de sorte que: *"a Corte Interamericana estabelece que a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas são categorias protegidas pela Convenção. Por isso, a Convenção rejeita qualquer norma, ato ou prática discriminatória com base na orientação sexual da pessoa. Por conseguinte, nenhuma norma, decisão ou prática de direito interno, seja por parte de autoridades estatais, seja por particulares, pode diminuir ou restringir, de maneira alguma, os direitos de uma pessoa com base em sua orientação sexual"* (item 91); **Caso Duque v. Colômbia (2016)**, itens 104 e 105. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf>: *"La Corte Interamericana ya ha establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual"* (item 104); **Caso Flor Freire v. Equador (2016)**, itens 118 a 124, inclusive sobre o relevante tema da discriminação por fator *percebido*, ou seja, a pessoa não tem a orientação sexual ou identidade de gênero que a outra pensa que tem e lhe discrimina por isso, mas é discriminada como se a tivesse (itens 120 a 122). Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf>: *"Adicionalmente, este Tribunal ha estabelecido que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas171. En este sentido, los actos sexuales son una manera de expresar la orientación sexual de la persona, por lo que se encuentran protegidos dentro del mismo derecho a la no discriminación por orientación sexual.* [...] *De acuerdo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, "[l]o que estas leyes tienen en común es su utilización para acosar y procesar a personas por su sexualidad o identidad de género real o supuesta"* (itens 120 e 123), fazendo referência ao parágrafo 123 do Caso Atala Riffo e filhas v. Chile (2012), já referido.

[49] "Cf. T.E.D.H., Caso **Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal**, nota 99 supra, par. 28 *('a orientação sexual da requerente [...] [é] um conceito que o artigo 14 da Convenção sem dúvida abrange. O Tribunal reitera a esse respeito que a relação constante da referida disposição é exemplificativa e não exaustiva, conforme mostram as palavras [`] qualquer motivo tais como [´]'*). Ver também T.E.D.H., **Caso Fretté vs. França (nº 36.515/97)**, Sentença de 26 de fevereiro de 2002. Final, 26 de maio de 2002, par. 32; T.E.D.H., **Caso Kozak vs. Polônia (nº 13.102/02)**, Sentença de 2 de março de 2010. Final, 2 de junho de 2010, par. 92; **Caso J.M. Vs. Reino Unido (nº 37.060/06)**, Sentença de 28 de setembro de 2010. Final, 28 de dezembro de 2010, par. 55; **e Caso Alekseyev Vs Rússia (nº 4.916/07, 25.924/08 e 14.599/09)**, Sentença de 21 de outubro de 2010. Final, 11 de abril de 2011, par. 108 *('A Corte reitera que a orientação sexual é um conceito inserido no artigo 14')*; **Caso Clift vs. Reino Unido (nº 7.205/07**), Sentença de 13 de julho de 2010. Final, 22 de novembro de 2010, par. 57 (*'the Court has considered to constitute [`]other status[´] characteristics which, like some of the specific examples listed in the Article, can be said to be personal in the sense that they are innate or inherent'*). Entretanto, o Tribunal Europeu decidiu não limitar com isso o conceito de 'outra condição' a que as características da pessoa sejam inerentes ou inatas. Cf. T.E.D.H., **Caso Clift**, nota 101 supra, par. 58 (*'However, in finding violations of Article 14 in a number of other cases, the Court has accepted that "status" existed where the distinction relied upon did not involve a characteristic which could be said to be innate or inherent, and thus [`]personal[´] in the sense discussed above'*)". Cf. Corte IDH, caso Atalla Riffo e filhas v. Chile (2012), notas 100 e 101. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_por.pdf>. Acesso: 14.12.2023. Grifos nossos.

reafirmado em outro precedente litigioso[50] e pela Opinião Consultiva 29/22,[51] nos seguintes termos (da OC n.º 24/17):

> **63. A este respeito, o Tribunal estabeleceu** que o artigo 1.1 da Convenção é uma norma de caráter geral cujo conteúdo se estende a todas às disposições do tratado**, e estabelece a obrigação dos Estados Partes de respeitar e garantir o pleno e livre exercício dos direitos e liberdades nele reconhecidos "sem qualquer discriminação".** Ou seja, independentemente da origem ou da forma que assuma, qualquer tratamento que possa ser considerado discriminatório em relação ao exercício de qualquer um dos direitos garantidos na Convenção é, per se, incompatível com a mesma. A violação pelo Estado da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos humanos, por meio de qualquer tratamento diferente que possa resultar discriminatório, ou seja, que não persiga fins legítimos, seja desnecessário e/ou desproporcional, gera responsabilidade internacional. É por isso que existe uma ligação indissolúvel entre a obrigação de respeitar e garantir os direitos humanos e o princípio da igualdade e da não discriminação.
>
> [...]
>
> **B. Sobre a orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, como categorias protegidas pelo artigo 1.1 da Convenção.** 68. De acordo com o que precede, a Corte determinou, considerando as obrigações gerais de respeito e garantia estabelecidas no artigo 1.1 da Convenção Americana, os critérios de interpretação fixados no artigo 29 da referida Convenção, conforme estipulado na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, as Resoluções da Assembleia Geral da OEA, as normas estabelecidas pelo Tribunal Europeu e os organismos das Nações Unidas, que **a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas são categorias protegidas pela Convenção. Por esta razão, está proscrita pela Convenção qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na orientação sexual ou na identidade de gênero das pessoas.** O anterior seria contrário às disposições do **artigo 1.1 da Convenção Americana**. 69. De acordo com isso, como já mencionado (supra parágrafo 58), a Corte lembra que os **tratados de direitos humanos são instrumentos vivos**, cuja interpretação deve acompanhar a evolução dos tempos e das condições de vida atuais. Tal **interpretação evolutiva** é consequente com as regras gerais de

---

[50] Corte IDH, **Caso Azul Rojas Marin v. Peru (2020)**, itens 90 a 95. Disponível em: chrome-https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf>: *"La Corte Interamericana ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. En este sentido,* ***ya ha establecido que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención****. En consecuencia, el Estado no puede actuar en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género.* [...] *La Corte advierte además que en ocasiones puede ser difícil distinguir entre la discriminación por orientación sexual y la discriminación por expresión de género. La discriminación por orientación sexual puede tener fundamento en una orientación sexual real o percibida, por lo que incluye casos en los cuales una persona es discriminada con motivo de la percepción que otros tengan acerca de su orientación sexual133. Esta percepción puede estar influenciada, por ejemplo, por el modo de vestir, peinado, manerismos, o forma de comportarse que no corresponde a las normas tradicionales o estereotipos de género, o constituye una expresión de género no normativa. En el presente caso, la expresión de género de la presunta víctima pudo ser asociada por terceros con una determinada orientación sexual"* (itens 90 e 94). Acesso: 14.12.2023.

[51] Corte IDH, **Opinião Consultiva 29/22**. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf>. "Esta Corte ya ha establecido que la orientación sexual433, identidad de género434 y expresión de género435 de la persona son categorías protegidas por el artículo 1.1 la Convención436. En consecuencia, el Estado no puede actuar en contra de una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género" (item 225). Acesso: 14.12.2023.

> interpretação reconhecidas no artigo 29 da Convenção Americana, bem como as estabelecidas pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. 70. Nesse sentido, **ao interpretar a expressão 'qualquer outra condição social' do artigo 1.1. da Convenção, deve sempre ser escolhida a alternativa mais favorável para a tutela dos direitos protegidos pelo referido tratado, de acordo com o princípio *pro homine***. Do mesmo modo, este Tribunal reitera que os **critérios específicos em virtude dos quais é proibido discriminar**, de acordo com o artigo 1.1 da Convenção Americana, **não constituem uma lista taxativa ou limitativa, mas meramente enunciativa**. Assim, a redação desse artigo deixa os critérios abertos com a inclusão do termo "outra condição social", para incorporar, assim, outras categorias que não foram explicitamente indicadas. **A expressão 'qualquer outra condição social' do artigo 1.1. da Convenção deve ser interpretada pela Corte, consequentemente, na perspectiva da opção mais favorável para a pessoa e da evolução dos direitos fundamentais no direito internacional contemporâneo.**
>
> [...]
>
> 81. Do mesmo modo, a Corte considera que os critérios de análise para determinar se houve violação do princípio da igualdade e da não discriminação em um caso concreto podem ter uma intensidade diferente, de acordo com as razões pelas quais há uma diferença de tratamento. Nesse sentido, **a Corte considera que, quando se trata de uma medida que estabelece um tratamento diferenciado, em que uma dessas categorias está envolvida, a Corte deve aplicar um escrutínio estrito que incorpore elementos particularmente exigentes na análise, isto é, esse tratamento diferente deve ser uma medida necessária para alcançar um objetivo convencionalmente imperioso.** [...] *(grifos nossos)*

Dessa forma, com a devida *venia,* **conclusão em sentido contrário àquela defendida nesta ação representaria franco desrespeito a direitos fundamentais das pessoas LGBTI+,** relativamente ao dever constitucional e convencional de pleno respeito à orientação sexual, identidade de gênero e à expressão de gênero das pessoas LGBTI+. Quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana (**art. 1º, III**); o direito à não-discriminação em geral e à não-discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais (**art. 5º, XLI**); o direito à prevenção e repressão do racismo homotransfóbico (**art. 5º, XLII**, cf. ADO 26 e MI 4733); e o direito a não-intervenções estatais arbitrárias na vida privada (**princípio da proporcionalidade**), como acima desenvolvido.

2.4. Precedentes do STF. ADO 26/MI 4733; ADI 4275/RE 670.422/RS.

Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no histórico julgamento que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo (**ADO 26 e MI 4733**):

> ***"Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser discriminado em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isso significa que também os homossexuais (e também, os integrantes da comunidade LGBTI+)[52] têm o direito***

[52] Embora, no voto do Min. Celso de Mello, conste apenas "LGBT" neste trecho, na **TESE** aprovada, consta a sigla LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexos e demais pessoas não-

***de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer medida que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero"* (Min. Celso de Mello).**

Assim, à luz do **conceitos antropológicos de racismo *social* de raça *social* previamente já afirmados por esta Suprema Corte no célebre "caso Ellwanger" (HC 82.424/RS),[53] que geraram o**

heterossexuais e não-cisgêneras – minorias sexuais e de gênero), donde obviamente o trecho do voto deve ser interpretado dessa forma.

[53] "[...] 10. **A questão, como visto, gira em torno da *exegese do termo racismo* inscrito na Constituição** como sendo crime inafiançável e imprescritível. Creio que não se lhe poder emprestar isoladamente o significado usual de raça como expressão simplesmente biológica. Deve-se, na verdade, entendê-lo em harmonia com os demais preceitos com ele inter-relacionados, para daí mensurar o alcance de sua correta aplicação constitucional, sobretudo levando-se em conta a *pluralidade de conceituações do termo*, entendido não só à luz de seu sentido meramente vernacular, mas também do que resulta de sua *valoração antropológica e de seus aspectos sociológicos*. [...] 19. Com efeito, **a divisão dos seres humanos em *raças* decorre de um processo político-social originado da intolerância dos homens. Disso resultou o *preconceito racial***. [...] 36. Assim esboçado o quadro, indiscutível que **o *racismo* traduz a valoração negativa de certo grupo humano, tendo como substrato características socialmente semelhantes, de modo a configurar uma *raça distinta*, à qual se deve dispensar tratamento desigual da dominante.** [...] 38. Afigura-se relevante o **conceito antropológico atual de *raça social*.** Conforme salienta a professora **Sonia Bloomfield Ramagem, *'raças sociais podem ser caracterizadas por um indicador preferencial, tanto em termos físicos quanto em termos culturais'***, possuindo o termo um ***'poderoso significado político-social, sendo um construto social baseado em valores e crenças criados a partir de uma visão-de-mundo de determinados grupos sociais, prevendo uma percepção cognitiva classificatória, o racismo, que hierarquiza grupos diferentes, podendo justificar a subjugação ou destruição do grupo X pelo Y, ou vice-versa'***. 39. Embora hoje não se reconheça mais, sob o prisma científico, qualquer subdivisão da raça humana, **o *racismo* persiste enquanto *fenômeno social***, o que quer dizer que a existência das diversas ***raças*** decorre de mera ***concepção histórica, política e social***, e é ela que deve ser considerada na aplicação do direito. É essa circunstância de natureza estrita e eminentemente social e não biológica que inspira a imprescritibilidade do delito previsto no inciso XLII do artigo 5º da Carta Política. 40. Fundado nessa constatação é que o embaixador **Lindgren Alves** entende que ***'raça' é, sobretudo, uma construção social, negativa ou positiva, conforme o objetivo que se lhe queira dar'***. [...] Veja-se que, **se abstrairmos a *questão social*, chegaremos, em face da descoberta do projeto genoma, ao absurdo de concluir que o racismo não existe, consequência lógica da ausência de raças.** 41. A sociologia moderna identifica o racismo como tendência cultural, decorrente de construções ideológicas e programas políticos visando à dominação de uma parcela da sociedade sobre outra. [...] 54. A **Resolução 623 da Assembleia Geral da ONU**, de dezembro de 1998, insta os países a cooperar com a Comissão de Direitos Humanos no exame de todas as **formas contemporâneas de racismo**, como a **xenofobia, a negrofobia, o anti-semitismo e *outras formas* correlatas de *intolerância racial*** (item 17 da Resolução). [...] 64. Mostra-se, assim, que no **direito comparado** o problema da **segregação racial** é enfrentado atribuindo-se ao **termo *raça*** uma conotação mais complexa, sempre com o objetivo de assegurar o efetivo respeito aos **postulados universais da igualdade e dignidade da pessoa humana**. O professor **Celso Lafer**, em seu parecer, conclui que a correta interpretação e aplicação do inciso XLII do artigo 5º da Constituição não está na definição de *'raça' – pois só existe uma raça humana – mas nas **práticas discriminatórias do racismo que são histórico-político-sociais**'*. 65. [...] Veja-se que a Constituição rejeita de antemão a definição isolada e tradicional de raça como sendo distinta pela cor de pele (branca, amarela e negra), tendo em vista que ao designar como preceito fundamental o **inciso IV do artigo 3º da Constituição**, trata ***cor* e *raça* com conceitos diferentes**, ao estimular a promoção do *'bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação'*. **A referência à raça deve ter conteúdo mais amplo, sob pena de inaceitável inocuidade no que tange a cor**. [...]*"*. (STF, HC n.º 82.424/RS, Tribunal Pleno, Rel. p/acórdão Min. Maurício Correa, j. 17.09.2003, DJ 19.03.2004. G.n.).

reconhecimento da homotransfobia como forma de racismo no histórico julgamento da ADO 26/MI 4733,[54] aplicam-se para a proteção da população LGBTI+ e, assim, das **pessoas não-binárias, por terem uma identidade de gênero não-cisgênera (transgênera) e se enquadrarem no suporte fático da proteção desta Suprema Corte na ADI 4275 e no RE 670.422/RS, no sentido de que *"identidade de gênero não se prova. Portanto o trâmite deve estar baseado na mera expressão de vontade do solicitante"*,[55]** as

[54] "[...] **o *sentido de 'raça'* –** que não se resume nem se limita a um conceito de caráter estritamente fenotípico – representa uma ***arbitrária construção social***, desenvolvida em determinado momento histórico, objetivando criar mecanismos destinados a justificar a desigualdade, com a instituição de hierarquias artificialmente apoiadas na hegemonia de determinado grupo de pessoas sobre os demais estratos que existem em uma particular formação social. É por essa razão que o conceito geral e abstrato de racismo reveste-se de caráter amplo, sob cuja égide tornam-se enquadráveis as práticas de homofobia ou de transfobia, como observa **PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI** ('Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições Constitucionais ao Legislativo', p. 457, item n. 2, 2019, Livraria e Editora Spessotto): *"(...) 'o **racismo** consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização, para fins de exclusão, expulsão e erradicação, através de processos de estigmatização, desqualificação moral e, eventualmente, internação ou expulsão'. **Nesse conceito geral e abstrato de racismo, a homofobia e a transfobia se enquadram**, da mesma forma que a negrofobia, a xenofobia, a etnofobia e antissemitismo, critérios já autonomamente positivados pela Lei Antirracismo, servindo o **critério de 'raça' como cláusula valorativa** apta a permitir a evolução do conceito de racismo para outras situações que também se enquadrem neste estrito conceito ontológico-constitucional de racismo'.* Com tais mecanismos, Senhores Ministros, viabiliza-se a prática do ***racismo*, muito bem definido, em sua sustentação oral, pelo eminente Vice-Procurador-Geral da República, Dr. LUCIANO MAIA**, como '*um processo de desumanização do outro'* [mediante] *processos de discriminação e de exclusão sociais em relação a outros grupos por ele dominados* [...]. **Foi precisamente esse o sentido que o Supremo Tribunal Federal deu ao tema ora em exame, no que se refere à noção mesma de racismo, quando do julgamento do 'caso Ellwanger',** como resulta claro de expressiva passagem do voto proferido pelo eminente **Ministro MAURÍCIO CORRÊA**, que se tornou Redator para o acórdão: *'85. Como afirmei quando do pedido de vista, revela-se essencial, na espécie, que se proceda a uma **interpretação teleológica** e sistêmica da Carta Federal, a fim de conjugá-la com **circunstâncias históricas, políticas e sociológicas**, para que se localize o sentido da lei para aplicá-la. Os **vocábulos raça e racismo** não são suficientes, por si sós, para se determinar o alcance da norma. Cumpre ao juiz, como elementar, nesses casos, suprir a **vaguidade da regra jurídica, buscando o significado das palavras nos valores sociais, éticos, morais e dos costumes da sociedade**, observado o contexto e o momento histórico de sua incidência.* (...) *97. Por tudo o que já foi dito, permito-me arrematar que **racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, reflete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre os grupos humanos, suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização, e até de eliminação de pessoas**. Sua relação com o termo raça, até pela etimologia, tem a perspectiva da **raça enquanto manifestação social**, tanto mais que agora, como visto, em virtude de conquistas científicas acerca do genoma humano, a subdivisão racial da espécie humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje condenadas pela legislação criminal'.* (grifei) [...] **Inacolhível, portanto, a alegação de que a decisão do Supremo Tribunal Federal a ser proferida no caso presente qualificar-se-ia como sentença aditiva**, conforme sustenta o Senado Federal, pois, na realidade, **está-se a utilizar o modelo de decisão de caráter estritamente interpretativo**, sem que se busque reconstruir, no plano exegético, a própria noção de racismo, cujo sentido amplo e geral já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em relevantíssimo precedente ('caso Ellwanger'), que observou, na espécie, o próprio sentido que emergiu dos debates travados no seio da Assembleia Nacional Constituinte, como enfatizou o eminente Ministro NELSON JOBIM, em passagem por mim anteriormente referida – e realçada – neste voto. [...]" (STF, ADO 26 e MI 4733, Tribunal Pleno, Trecho do Voto do Min. Celso de Mello, Rel. da ADO 26, j. 13.06.2019, DJe 06.10.2020. G.n).

[55] STF, ADI 4275, Tribunal Pleno, Rel. p/acórdão Min. Edson Fachin, j. 01.03.2018 – voto do Min. Barroso, p. 53-54 do acórdão. Referida *ratio decidendi* tem sido invocada em decisões judiciais de primeira instância das quais se teve ciência, que permitem a mudança de nome e sexo de pessoa não-binária, com a adoção de "sexo não-binárie" ou expressão equivalente no registro civil.

proteções dos tratados e convenções internacionais contra a discriminação racial e o racismo em geral. Isso em razão da discriminação a pessoas LGBTI+ enquadrar-se no conceito de discriminação *"por raça"*, enquanto conceito mais amplo que os conceitos de discriminação *"por cor"* e *"por etnia"*, à luz da máxima hermenêutica pela qual *"a lei não tem palavras inúteis"*, donde *raça* é um conceito mais amplo que cor e etnia e, assim, que fenótipo e genótipo, de sorte a se enquadrar no **elemento normativo do tipo** das leis penais que criminalizam condutas *"por raça"*[56], desde sempre tidos como constitucionais

[56] Ou seja, o STF afirmou que a homotransfobia se enquadra na interpretação *literal* dos crimes "por raça" (não em interpretação "extensiva", "analógica" e muito menos "por analogia *in malam partem*", à luz dos conceitos de raça social e racismo social explicados nas duas notas anteriores. Nesse sentido, pontue-se que o princípio da taxatividade penal sempre foi interpretado no sentido de admitir criminalizações por *conceitos valorativos*, que são precisamente os *elementos normativos do tipo* em oposição aos elementos descritivos do tipo, desde que não sejam *intoleravelmente vagos* – e não se pode *seriamente* dizer que o uso dos conceitos de *raça social* e de *racismo social* gerariam "intolerável vagueza", porque consagrados na literatura antirracismo e em precedente da Suprema Corte (HC 82.424/RS). Nas palavras de **Claus Roxin**, a lei penal criminalizadora respeitará o princípio da taxatividade mesmo quando use elementos normativos do tipo quando for ***"suficientemente clara"***, o que acontecerá quando "se possa deduzir um claro fim de proteção do legislador e que, com segurança, o teor literal siga marcando os limites de uma extensão arbitrária da interpretação" (ROXIN, Claus. **Derecho Penal. *Parte General – Fundamentos – La Estructura de la Teoria General del Delito***. Tradução e notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Dias y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997. tomo I, p. 169), o que não exclui a utilização de cláusulas gerais e conceitos valorativos pela lei penal. Anota que não é raro encontrarem-se conceitos vagos e carentes de complementação valorativa nos preceitos penais, admitindo, assim, certo grau de indeterminação legal como inevitável mesmo nas leis penais, porque se as leis só tivessem que usar conceitos descritivos e não valorativos, então teriam que ser *"infinitamente largas o que presentar tal rigidez en su aplicación que podrían producirse resultados sumamente desafortunados a efectos políticocriminales".* Nesse sentido, o autor aponta que há fenômenos sociais, como a *injúria*, que simplesmente não podem ser descritos senão mediante formulações valorativas, estando aí a necessidade de um limite a partir do qual a indeterminação legal penal se tornará inconstitucional. Por isso, aduz que muitos autores invocam o *topos* da "máxima precisão *possível*" enquanto dever do Legislativo, cujas leis seriam inconstitucionais na medida em que houvesse a possibilidade de uma "redação legal mais precisa", mas rechaça esse critério, "contanto razoável", por entender que nem toda redação legal "menos feliz" deveria ser inconstitucional. Rechaça, também, os critérios do Tribunal Constitucional Federal alemão, pelos quais a exigência de determinação legal cresceria de acordo com o tamanho da pena e (o critério) que aceite uma ponderação que dê prevalência aos interesses de justa resolução do caso concreto sobre o interesse de segurança jurídica, pelo uso de conceitos indeterminados, por entender que isso relativiza, *de modo inadmissível*, o princípio da legalidade penal. Por isso, o autor chega à solução já citada, de concluir pela suficiente determinação da lei penal criminalizadora e utilizadora de cláusulas gerais ou conceitos valorativos, visto que do tipo penal para que se possa deduzir um claro fim de proteção do Legislativo, respeitante do teor literal e que não se configure como interpretação arbitrária (Tratado, Tomo I, p. 169-172). Além de entender que, com o teor literal, o Legislativo cria um marco de regulação que é preenchido e concretizado pelo juiz, no julgamento do caso concreto, por defender que o princípio da vinculação do juiz à lei se satisfaz pelo fato de o juiz não ser livre na interpretação, por estar vinculado às decisões valorativas legais, que ele se limita a concretizar, complementando a norma mediante seu labor interpretativo (ROXIN, *Op. Cit.*, p. 148-150). Para maiores desenvolvimentos, bem como citação de outras doutrinas no mesmo sentido: IOTTI, Paulo. **Constituição Dirigente e a Concretização Judicial das Imposições Constitucionais ao Legislativo**. A Eficácia Jurídica Positiva das Ordens Constitucionais de Legislar em geral e dos Mandados de Criminalização em particular, 4ª Ed., Bauru: Spessoto, 2022, cap. 03, item 2.1: "As transformações do princípio da legalidade penal: decadência ou evolução?", onde se conclui: *"**Uma exigência máxima de taxatividade, na lógica do "silogismo perfeito" de Beccaria, se não for impossível, sobrecarregaria a prática legislativa, exigindo uma ainda maior quantidade de leis penais, e tornaria "inconstitucionais", por "constitucionalmente indefinidas", grande parte dos tipos penais, agravantes/qualificadoras e** elementos normativos de tipos **faticamente existentes (positivados) na lei e cuja constitucionalidade nunca foi questionada ou, ao menos, cuja inconstitucionalidade nunca foi declarada.*** [...]

e inevitáveis mesmo em leis penais criminalizadoras (*v.g.*, STJ, **EDiv no REsp 1.193.248/MG**, Corte Especial, j. 26.6.2021),[57] e as **cláusulas gerais e**

[vide a nota posterior para diversos exemplos, citados pelo STJ no EDiv no REsp 1.193.248/MG, alguns dos quais citados na obra aqui mencionada] *Portanto, é incrivelmente anacrônica a forma como parte da doutrina penal critica decisões judiciais penais, ao aparentemente entender o princípio da taxatividade unicamente a partir do silogismo perfeito de Beccaria, pelo qual o intérprete estaria proibido até de "interpretar", devendo apenas "aplicar-sem-interpretar" a lei penal. Abstraído o problema de isso ser* irreal, *pois qualquer* aplicação *do Direito demanda sua* interpretação, *à luz das compreensões e pré-compreensões do intérprete à luz da tradição social enquanto não haja fundamentos de razão crítica que justifiquem algo distinto* [cf. hermenêutica filosófica gadameriana], *a questão é que um tal modo de entender o mandado de certeza da taxatividade penal só se justificaria à luz da* teoria causal clássica, *que pretende uma mera (e suposta)* descrição neutra/avalorativa *de um tipo penal no momento de sua aplicação. Ou seja, a crítica de parte da doutrina penal a decisões judiciais penais pressupõe, ainda que sem perceber, uma* tipicidade puramente formal *na definição do que pode (à luz do texto da lei) ser considerado como "crime", mas* ***essa postura, para ser coerente, não poderia admitir os notórios elementos* normativos *do tipo, que demandam interpretação valorativa concretizadora para possibilitar seu significado e sua aplicação no caso concreto, em oposição aos elementos* descritivos**, *enquanto aqueles que a própria lei já definiu seu significado específico, pretensamente unívoco. Em meus diversos debates e diálogos informais sobre o tema, penalistas sequer* problematizam *o conteúdo do princípio da taxatividade, porque embora neguem estar adotando a tese de Beccaria sobre um suposto* silogismo perfeito *(sic), sequer enfrentam a concepção* hegemônica mundialmente *de que a exigência constitucional de taxatividade dos tipos penais só torna inconstitucionais aqueles que sejam* intoleravelmente vagos *ou* excessivamente *abertos, à luz da compreensão de que algum grau de* vagueza *e de* abertura *é* inevitável *à linguagem humana em geral e, portanto, também nos termos positivados pelo Direito Penal incriminador (ante a exigência de taxatividade não se aplicar às excludentes de ilicitude e à admissão da analogia* in bonam partem*). Sendo que tais críticos(as) não alteram uma vírgula de sua oposição mesmo quando confrontados(as) com essa* ***concepção hegemônica mundialmente sobre a taxatividade penal admitir conceitos valorativos que não sejam* intoleravelmente *vagos e, consequentemente, os elementos* normativos *do tipo***. *Recebo apenas um* silêncio eloquente *em resposta, ou, no máximo, uma afirmação de que a discordância permanece. Fundamentos dogmáticos não são apresentados, pois sequer se explica por qual razão não se concorda com essa concepção mundialmente hegemônica sobre a taxatividade".* Grifos nossos.

[57] "[...] **6. *Conceitos jurídicos indeterminados* são imprescindíveis e inevitáveis na regulação de condutas humanas. Encontram-se em *todas as disciplinas do nosso ordenamento* (inclusive no Direito Penal) e do de outros países, com destaque para aqueles que modelaram e ainda influenciam nossa cultura jurídica. Realidade nacional e internacional, tão longeva quanto assentada, tais técnicas de redação legal asseguram que a norma exiba um mínimo de flexibilidade, de forma a acomodar, na sempre incompleta linguagem e nas fórmulas usadas pelo legislador, a diversidade de casos não positivados expressamente. Por conseguinte, utópico imaginar ser possível legislar sem conceitos jurídicos indeterminados**, mormente para a Administração Pública, contaminada por gestores ímprobos, em todos setores e instâncias – felizmente como exceção –, assustadoramente criativos no vandalismo a padrões de ética e lisura administrativas, na apropriação privada de recursos públicos e no assenhoreamento da máquina estatal para desígnios próprios escusos ou em favor de interesses de grupos privilegiados. **7. Mesmo o *Direito Penal* – ramo da ciência jurídica que trata da *liberdade*, valor dos mais caros entre os inerentes ao exercício pleno da cidadania – vem repleto de *tipos penais abertos* que requerem do intérprete (o julgador) esforço complementar para, concretamente, situar seu alcance**. Tipos penais abertos definem-se como aqueles que contêm ***elementos normativos*** ou subjetivos, de modo que dependem da interpretação para que adquiram sentido e tenham aplicação escorreita. É assim com a maioria dos *tipos culposos*. Para além desses, identificam-se muitos outros, tais como repouso *noturno* (**art. 155, § 1º, do CP**); condição *análoga à de escravo* (**art. 149 do CP**); violação a *domicílio* (**art. 150 do CP**). Na mesma linha, a noção de *imprescindível* para as diligências (**art. 404 do CPP**), para as provas (**art. 411, § 7º, do CPP**) e para as cartas rogatórias (**art. 222-A do CPP**); gerir *fraudulentamente* instituição financeira (art. 4º, *caput*, da Lei 7.492/1986); *gestão temerária* (**art. 4º, parágrafo único**, da Lei 7.492/1983); manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou o síndico, respeito de *assunto* relativo a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira *entre outros* (**art. 15** da Lei do Sistema Financeiro Nacional, destaquei); praticar *ato fraudulento* de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores (**art. 168** da Lei de Falências). **9. Não é**

conceitos jurídicos indeterminados nos quais o termo *"raça"* se enquadra em leis não-penais. Lembrando-se que, à luz do princípio da aplicação da norma mais protetiva aos direitos humanos (*in dubio pro dignitate*), previsto no **art. 16** Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, o conceito de racismo a ser adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é o de racismo social, ao passo que o conceito de discriminação racial da referida Convenção é amplo o bastante para abarcar a homotransfobia, por ausência de limitação a aspectos fenotípicos ou genotípicos.

Veja-se, ainda, no mesmo sentido, a ementa do **RE/RG n.º 670.422/RS**, que, embora específico sobre direitos de identidade de gênero, aplica-se com perfeição à proteção de toda comunidade LGBTI+:

> [...] 1. A ordem constitucional vigente guia-se pelo propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, voltada para a promoção do bem de todos e sem preconceitos de qualquer ordem, de modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da privacidade. **Dado que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude de seus direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade, é imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia e a liberdade do indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e comunitária.** 2. É mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à **liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente**, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana. [...] *(grifos nossos)*

Vale a emblemática fala da Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do STF na **ADI 4275**, sobre direitos das pessoas transgênero, mas que se aplica a todas as pessoas LGBTI+ neste caso:

> Lembrou bem aqui o Ministro Celso de Mello que há ainda uma invisibilidade sobre essa como outras formas de discriminação, no caso, quanto aos transgêneros. Há algum tempo, num comentário, Ministro Celso e Ministro Gilmar, eu me impressionei muito com uma fala sobre esse tema. Porque nós mulheres sofremos também muita discriminação, e todas as pessoas que são vítimas de preconceito e discriminação sabem que isso é um sofrimento. Quando eu digo 'eu sofro discriminação', estou usando o

---

diferente com os *conceitos abertos nas qualificadoras* do crime de homicídio (**artigo 121, § 2.º, do Código Penal**), um dos mais severamente punidos no Direito Penal. Confiram-se: *motivo torpe* (inciso I); *motivo fútil* (**inciso II**); *outro meio insidioso ou cruel* (**inciso III**); mediante dissimulação ou *outro recurso que dificulte ou torne impossível* a defesa do ofendido (**inciso IV**). 10. Em síntese, se **nem no campo criminal os Tribunais cogitaram de atuar de modo a, preventivamente e à margem da lei, restringir, em *numerus clausus*, o alcance e abrangência das disposições abertas – o que tampouco se afiguraria plausível, porque inviável antever e narrar a multiplicidade e a riqueza de situações que a realidade da vida apresenta** –, não se vê justificativa para que essa limitação seja executada em matéria civil ou administrativa, ou seja, na improbidade administrativa". STJ, EDiv no REsp 1.193.248/MG, Rel. para acórdão: Min. Herman Benjamin, j. 26.6.2019. G.n).

verbo que quero usar, porque é uma injustiça contra nós por sermos o que somos. **Mas, naquela ocasião, uma pessoa me disse, sendo transgênero, o seguinte: 'há uma diferença, é que a Senhora pode sofrer discriminação por ser mulher e sofrer todas as formas de injúrias', *'mas a Senhora não tem algo que nós, homossexuais ou transgêneros, às vezes temos - ou uma boa parte tem; é que a Senhora conta com o apoio da sua família para vencer, e, às vezes, a discriminação contra o transgênero e o homossexual está dentro de casa". E ele se faz invisível dentro de casa. Deu-me exemplo, no caso, dele mesmo, que tinha sido expulso pelo pai por causa da sua condição. E ele disse: "no seu caso, o seu pai se indigna junto com você'*. Então, há escalas de sofrimento diferentes na vida humana; e essa é uma que continua invisível, porque eu mesma só tomo conhecimento porque me irmano no sofrimento pelo preconceito, mas não vejo, às vezes, que há essa forma pior de preconceito, que habita com a pessoa, dorme com ela. O que me lembrou de algo que é da *barbárie* mesmo**: havia pessoas que eram mortas, em determinadas civilizações - e ainda acredito que haja -, por nascerem com algumas deficiências físicas e simplesmente eram não afastadas da família, mas literalmente, nós sabemos, historicamente, que eram mortas, porque não "prestavam" como ser humano. **E, portanto, nós temos, neste caso, um avanço significativo para dizer não apenas à sociedade no sentido do outro, mas, de dentro de casa, o que isso representa em termos de o outro, o familiar, ser causa não de amparo e apoio- como o meu caso sempre tive, acredito que a Procuradora-Geral também, Ministra Rosa e todas as mulheres do mundo que, cada vez mais, denunciamos os preconceitos contra nós. Mas, neste caso, quem devia dar o primeiro suporte, o primeiro abraço, às vezes, é quem lança a primeira facada de preconceito e o primeiro lanço de sofrimento**. E, por isso, acho que, quando nós dizemos isso, somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade e nossa forma de ser. Por isso acho que este é um julgamento da maior importância que vai trazer, cada vez mais, visibilidade aos agravos que só quem sofre o preconceito é capaz de dizer. Baseei meu voto – farei a juntada - nos **princípios constitucionais da igualdade material** - como aqui já foi dito e, por isso, não vou repetir; no **direito à dignidade na nossa essência humana e no direito de ser diferente, porque cada ser humano é único**, mas os padrões realmente se impõem. E o Estado há que registrar o que a pessoa é e não o que o Estado acha que cada um de nós deveria ser, segundo a sua conveniência. Sei que não é o local apropriado, mas lembro uma passagem muito significativa da **Cecília Meireles** - e que é muito rápida -, em que ela denuncia de uma forma primorosa: *'Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz. Já fui Maria e Madalena. Só não pude ser como quis'*. Nós não podemos ser como queremos. A sociedade, cada vez mais, impõe uniformes que, às vezes, não nos cabem. E o Professor **Geraldo Ataliba** já dizia que o melhor terno do mundo não cabe necessariamente em todo mundo, porque é de outro tamanho, porque serve para outra situação, porque não há que ser aquele o único padrão de existência humana. Acho que o **princípio da igualdade material** há de realizar exatamente isso. E o que o Estado faz é oferecer um registro para nossa identificação sócio-jurídica, como aqui já foi muitas vezes dito. **Não se respeita a honra de alguém se não se respeita a imagem do que ele é e se não há coerência entre a essência e a aparência. E ter de viver segundo a aparência que o outro impõe é uma forma permanente de sofrimento. Adotei como fundamentos jurídicos o direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, como posto nos documentos internacionais**, especialmente no Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito ao nome, em seu **art. 18, à personalidade, à liberdade pessoal**; e na doutrina, que, aqui, já foi tantas vezes exposta e manifestada. Este Supremo Tribunal Federal tem precedentes nessa matéria específica, no recurso extraordinário, e nos votos que já foram até aqui tomados. Acompanho o voto do Ministro Relator no sentido de julgar procedente a ação para dar interpretação conforme à Constituição e aos pactos internacionais que tratam dos direitos fundamentais, e para

> reconhecer aos transgêneros, que assim desejarem - porque ser um exercício de liberdade, independente da cirurgia - e nesse ponto há unanimidade -, a possibilidade de realização de tratamentos. [...] (STF, **Voto da Min. Cármen Lúcia na ADI 4275**, Tribunal Pleno, Relator para acórdão: Min. Edson Fachin, julgamento de 01.08.2018. P. 145-147 do acórdão. Grifos nossos)

3. DA MEDIDA CAUTELAR.

Como se sabe, presentes os requisitos legais, *deve* a medida cautelar pleiteada ser deferida, não havendo "discricionariedade" neste caso, por ser decisão *vinculada* quando presentes tais requisitos.

A ***fumaça do bom Direito*, verdadeira *verossimilhança*** neste caso, encontra-se no acima exposto, a saber: o direito fundamental à não-discriminação de pessoas LGBTI+ e de suas manifestações sociais a partir de estereótipos homotransfóbicos desumanizantes, que visam generalizar a todas as pessoas LGBTI+ ou, ao menos, a todas ou à maioria daquelas que comparecem em Paradas do Orgulho LGBTI+ condutas consideradas perniciosas ao desenvolvimento moral saudável de crianças e adolescentes, mesmo quando acompanhadas por pais, mães ou responsáveis.

O **perigo na demora** é evidente: manifestações sociais por direitos LGBTI+ podem ocorrer em qualquer momento do ano, não havendo data exata para Paradas do Orgulho LGBTI+, ao passo que **a lei impugnada** muito provavelmente inspirará "analogias" que visem restringir ainda mais direitos de manifestação de pessoas LGBTI+. Isso é suficiente para provar a ***urgência*** da medida cautelar aqui pleiteada.

Assim, deverá ser deferida **MEDIDA CAUTELAR MONOCRÁTICA, *INAUDITA ALTERA PARS***, a ser submetida a julgamento plenário desta Suprema Corte, na forma da lei, para que seja determinada, até o julgamento definitivo da ação:

> **(i) SUSPENSÃO CAUTELAR da Lei Estadual n.º 6.469/2023, do Estado do Amazonas**, com efeito vinculante e eficácia *ex tunc*, para se afastar a proibição de presença de crianças e adolescentes acompanhadas(os) de pais, mães ou responsáveis de Paradas do Orgulho LGBTI+ e manifestações LGBTI+ em geral, com efeito retroativo para o fim de suspender quaisquer eventuais procedimentos administrativos ou judiciais que tenham sido eventualmente instaurados para dar cumprimento à lei suspensa; e, ato contínuo, seja atribuída,
>
> **(ii)** determinação aos Ministério da Justiça e da Segurança Pública e ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que tomem as medidas necessárias, inclusive por Portarias Interministeriais ou autônomas, ou quaisquer outros atos normativos infralegais ou outras medidas de suas

competências, para comunicarem todos os entes federativos acerca do **dever de todos os entes federativos ao respeito à *norma geral da Nação* de não-discriminação por orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, também em termos de** inconstitucionalidade da proibição de participações de crianças, adolescentes em manifestações sociais de pessoas LGBTI+, especialmente quando acompanhadas por pais, mães ou responsáveis.

4. DOS PEDIDOS.

Inicialmente, informa-se que protesta provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos, sem exceção, como a prova documental pré-constituída, bem como fatos notórios e incontroversos em geral, bem como pelas regras da experiência ordinária que devem pautar os julgamentos cíveis (cf. art. 374, I a III, e 375 do CPC/2015), e todas as outras que se façam necessárias à justa decisão da presente ação.

Ante o exposto, requer-se:

(i) seja deferida **MEDIDA CAUTELAR MONOCRÁTICA, *inaudita altera pars*, de suspensão cautelar da vigência e do vigor da Lei Estadual n.º 6.469/2023, do Amazonas, com efeito vinculante e eficácia *ex tunc*, para posterior referendo pelo Plenário**, para se afastar a proibição de presença de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+ e manifestações LGBTI+ em geral, *especialmente* quando acompanhadas(os) de pais, mães ou responsáveis de com efeito retroativo para suspender quaisquer procedimentos administrativos ou judiciais que tenham sido eventualmente instaurados para dar cumprimento à lei suspensa; **e, ato contínuo, seja atribuída**,

(i.1) determinação aos Ministério da Justiça e da Segurança Pública e ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que tomem as medidas necessárias, inclusive por Portarias Interministeriais ou autônomas, ou quaisquer outros atos normativos infralegais ou outras medidas de suas competências, para comunicarem todos os entes federativos acerca do **dever de todos os entes federativos ao respeito à *norma geral da Nação* de não-discriminação por orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, também em termos de** inconstitucionalidade da proibição de participações de crianças, adolescentes em manifestações sociais de pessoas LGBTI+, especialmente quando acompanhadas por pais, mães ou responsáveis.

(ii) sejam **intimadas** a Advocacia-Geral da **União** e a Procuradoria-Geral da República, para que ofertem *Pareceres sobre a Medida Cautelar, no prazo de três dias úteis* (cf. art. 10, §1º, da Lei 9.868/99), possibilitando assim o julgamento cautelar plenário (ou monocrático, caso não analisados *inaudita altera pars* os pedidos cautelares), para posteriormente apresentarem

Pareceres de Mérito, no prazo legal de quinze dias úteis após intimação para tanto do(a) Eminente Ministro(a) Relator(a) (cf. art. 8º da Lei 8.868/99);

(iii) seja, ao final, **JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE** a presente ação, para que, como medida da mais lídima ***Justiça Constitucional:*** **(iii.1)** seja declarada a **inconstitucionalidade total, com extirpação de texto, de toda a Lei Estadual n.º 6.469/2023, do Amazonas**, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida ou, na longínqua hipótese de ter sido indeferida, declarando-se tal inconstitucionalidade neste momento, com **efeito retroativo ("ex tunc")**, para invalidar quaisquer procedimentos administrativos ou judiciais eventualmente instaurados para dar cumprimento à lei declarada inconstitucional; **(iii.2)** seja determinado aos Ministério da Justiça e da Segurança Pública e ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que tomem as medidas necessárias, inclusive por Portarias Interministeriais ou autônomas, ou quaisquer outros atos normativos infralegais ou outras medidas de suas competências (cf. item i.1, supra)

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00, para meros efeitos de alçada, não obstante a ausência de custas para a presente ação.

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
São Paulo e Brasília, 03 de janeiro de 2024.

(assinado eletronicamente)
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti[58]
OAB/SP n.º 242.668

[58] Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino. Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado de direitos humanos e Professor Universitário. Diretor-Presidente do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

Ratificam *Pro Bono* a pretensão desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, em prol do reconhecimento da inconstitucionalidade da proibição da presença de crianças e adolescentes em Paradas do Orgulho LGBTI+, ainda mais quando acompanhadas de pais, mães ou responsáveis:

Soraia da Rosa Mendes[59] **OAB/DF n. 62.320**	**Maria Berenice Dias**[60] **OAB/RS n. 74.024**	**Luanda Pires**[61] **OAB/SP n. 357.642**
Marina Zanatta Ganzarolli[62] **OAB/SP n. 321.669**	**Carolina V. Ferraz**[63] **OAB/PE n. 1.058**	**Alice Bianchini**[64] **OAB/SP n. 387.876**
Heloisa H. C. G. Alves[65] **OAB/SP n. 113.801**	**Silvia Virginia Souza**[66] **OAB/SP n. 372.470**	**Bruna Benevides**[67] **ANTRA**
Hédio Silva Júnior[68] **OAB/SP n. 146.736**	**Thiago Gomes Viana**[69] **OAB/MA n. 10.642**	**Gustavo M. Coutinho**[70] **OAB/DF n. 72.183**
Alexandre G.M.F. de M. Bahia[71] **OAB/MG n. 83.920**	**Amanda Anderson de Souza**[72] **PDT Diversidade**	**Emerson E. A. Ramos**[73] **Professor de Direito**

[59] Jurista, Professora, Pesquisadora e Advogada com atuação e obras reconhecidas nacional internacionalmente. Pós-Doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília – UnB; Mestra em Ciência Política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Pós-Graduada em Direitos Humanos pelo Instituto de Filosofia Berthier – IFIBE. Foi Perita em processo penal credenciada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso 12.263 Márcia Barbosa v. Brasil, primeira condenação internacional do Brasil por feminicídio; e também Coordenadora Nacional do Comitê para América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres - CLADEM, organização proponente do Caso Maria da Penha perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

[60] Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Advogada especializada em Direito Homoafetivo. Vice-Presidente do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família.

[61] Presidenta da ABMLBTI – Associação Brasileira de Mulheres LGBTI+. Diretora do *Me Too* Brasil e do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

[62] Cofundadora da DeFEMde - Rede Feminista de Juristas; Fundadora e Presidente do *MeToo* Brasil; Diretora do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero; Assessora para Assuntos LGBTI da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas de SP – ABMCJ/SP; Diretora da ABLMBTI; Integrante do Comitê Consultivo do Movimento *Elas Lideram*, do Pacto Global da ONU.

[63] Coordenadora do Grupo Frida de Gênero e Diversidade; Pesquisadora da Cátedra D. Helder Câmara Unesco/Unicap; Advogada Ativista em Direitos Humanos e Direito Antidiscriminatório.

[64] Conselheira de Notório Saber do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM. Vice-Presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas -ABMCJ. Coordenadora da Pós-Graduação Direito das Mulheres <www.meucurso.com.br>. Foi Conselheira Federal da OAB por SP e Vice-Presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada – CNMA, ambos entre 2019-2021.

[65] Coordenadora da Aliança Nacional LGBTI no Estado de São Paulo; Ex-Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo (2011-2015); Cofundadora do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

[66] Advogada de Direitos Humanos. Integrante do IDAFRO – Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Pós-graduanda Lato Sensu em Direitos Humanos, Diversidade e Violência na UFABC - Universidade Federal do ABC.

[67] Secretária de Articulação Política da ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Presidenta do Conselho Municipal LGBTQIA+ de Niterói. Coordenadora Adjunta da Clínica Jurídica LGBTQIA da UFF – Universidade Federal Fluminense e Coordenadora do Pré-Vestibular Social *"Prepara Nem Niteroi"* para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade social. Pesquisadora, Feminista, Militar da Marinha do Brasil e Autora das Pesquisas "Assassinatos e violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras".

[68] Doutor em Direito Constitucional e Mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Coordenador Executivo do IDAFRO – Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras. Fundador do JusRacial.

[69] Doutorando em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília – UnB. Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça e Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Maranhense de Defesa do Consumidor e Ensino Jurídico – IMADEC. Professor Voluntário da Faculdade de Direito da UnB, Professor da Pós-Graduação em Direito da UNDB - Centro Universitário, do Centro Universitário Estácio São Luís e da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão.

[70] Mestre em Direito pela UnB – Universidade de Brasília. Especialista em Direito Processual Civil Universidade Católica do Salvador e em Direitos Difusos e Coletivos pelo Curso CEI. Graduação em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Integrante do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

[71] Doutor em Direito Constitucional pela UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. Professor de Direito da UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. Pesquisador e Coordenador da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexos para a América Latina e Caribe (ILGALAC). Integrante do GADvS – Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.

[72] Presidente Nacional do Movimento Nacional da Diversidade Sexual do Partido Democrático Trabalhista - PDT Diversidade.

[73] Professor de Direito da UFT – Universidade Federal do Tocantins.